

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:

LUGAR:

FECHA:

HORA DE INICIACIÓN:

HORA DE FINALIZACIÓN:

PRESIDENTE:

SECRETARIA (E):

37

Recinto Concejo Municipal

8 de abril de 2025

4:58 p.m.

8:14 p.m.

CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 8 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señor secretario, buenas tardes, por favor llamar lista para verificar quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| JOHN EDWIN FUENTES CORREA         | PRESENTE |
| LAURA GISELLE GARCÍA MELO         | PRESENTE |
| NATALIA GIL LOAIZA                | PRESENTE |
| IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA        | PRESENTE |
| ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ | PRESENTE |
| JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO      | PRESENTE |
| JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO     | PRESENTE |
| EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA    | PRESENTE |
| VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO     | PRESENTE |
| JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA | PRESENTE |
| WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO        | PRESENTE |

Le informo señor Presidente que se encuentran 11 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los siguiente Concejales: Pablo Andrés Castro Castro, Luis Felipe Galvis Ramos, Claudia Marcela Pedraza Camero Y John Alexander Robayo Alarcón.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:58 minutos de la tarde del día 8 de abril de 2025 hoy por instalada la sesión Plenaria convocada para hoy.

Por favor leemos el orden del día



SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)  
ORDEN DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2025

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación de orden del día.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025: **“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”** Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

Esta leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales anuncio que está en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión; por favor tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO        | POSITIVO |
| JOHN EDWIN FUENTES CORREA         | POSITIVO |
| LAURA GISELLE GARCÍA MELO         | POSITIVO |
| NATALIA GIL LOAIZA                | POSITIVO |
| IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA       | POSITIVO |
| ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ | POSITIVO |
| JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO      | POSITIVO |
| CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO    | POSITIVO |
| JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO     | POSITIVO |
| EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA    | POSITIVO |
| VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO     | POSITIVO |
| JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA | POSITIVO |
| WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO        | POSITIVO |

Le informo señor Presidente que hay 13 votos positivos por la aprobación de orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día; siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado a lista y verificación de quorum, punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación de orden del día, punto que ya fue aprobado.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025: **“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE**

**CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” Ponente: Honorable  
Concejal William Andrés Vela Lozano.****HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Con un cordial saludo para los Honorables Concejales, para los funcionarios de la Administración, personas que nos acompañan en las barras, personas que nos siguen en redes sociales. Como fue aprobado por la Corporación continuamos este día con el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025 ponente Honorable Concejal Andrés Vela a quien le voy a dar el uso de la palabra para que intervenga y me diga cómo sería la continuación de este debate, Honorable Concejal tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE**

Gracias señor Presidente, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el recinto, a mis compañeros Concejales, a los funcionarios de la Administración municipal, personas que nos acompañan en las barras y nos siguen en las plataformas digitales. Presidente básicamente como el día de ayer se pudo evidenciar hay muchas personas que han participado de la discusión la Administración municipal y bueno con algunos planteamientos de parte de mis compañeros Concejales se ha podido entrar a identificar si se quiere cuál es el objeto de este Proyecto de Acuerdo, la Administración municipal el día de ayer hizo las aclaraciones correspondientes y en ese sentido hicieron la presentación que seguramente tenían preparada para esta discusión. Me voy a permitir solicitarle a usted Presidente que le conceda el uso de la palabra a la Administración para que haga o me suministre respuesta, a los 3 puntos concretos que yo realicé en mi ponencia y es respecto en ese orden de ideas a la actualización catastral, si ustedes se identifican en el informe de ponencia se hablan de 3 recomendaciones, modificaciones o sugerencias. Y esto lo hago es en torno a poder comprender un poco más cuál va a ser el año que determine la facturación para el impuesto predial, si ustedes analizan en la ponencia se habla del considerando número 19, el considerando número 20 que trata el tema de la actualización catastral. Y lo digo ¿por qué? Porque ustedes dentro del Proyecto de Acuerdo lo enuncian de manera muy sucinta y, para mí es determinante poder comprender cuáles son esas fases concretas de acuerdo a la normatividad vigente y diferentes específicamente las resoluciones del IGAC, para comprender cuál va a ser el año que nosotros tenemos que incorporar en ese proyecto de acuerdo; seguramente en lo que he escuchado por parte de ustedes, uno identifica que va a ser el 2025 pero, si quisiera saber de manera integral que le puedan suministrar esa información a los Concejales y a mí como ponente que lo plasmé allí en la ponencia, poder entender hacer un barrido de pronto explicativo de las fases de la actualización catastral específicamente.

¿Por qué? Porque si ustedes analizan el Proyecto de Acuerdo si está tan claro que debe quedar el año 2025 debiésemos incorporar toda esa información al proyecto de acuerdo, siquiera en la parte considerativa esos 2 numerales en las consideraciones me parecen sumamente convenientes y, adicionalmente me resulta muy conveniente que nos hagan nos den esa respuesta previo a que los Honorables Concejales puedan entrar a la discusión, porque también tengo una sugerencia o un planteamiento para la parte resolutive de este proyecto de acuerdo, pero la quiero plantear una vez ustedes hagan la explicación de esos 3 puntos concretos, en torno a poder comprender específicamente todas y cada una de las fases de la actualización catastral, con un único fin. Es decir, acá les estoy diciendo con un único fin ¿el fin cuál es? Ratificar si en efecto se debe colar con el 2024 o el 2025. Ustedes han escuchado a la comunidad y a los mismos Concejales, yo acá no quiero decir que desconozco la actualización catastral, ni mucho menos. Pero partamos de la lógica, no hay que ser experto ni en derecho, ni en urbanismo, lo que se habla en la comunidad, es decir: oiga si las resoluciones se expidieron en el en diciembre del 2027, básicamente allí se clausura la actualización catastral con

enfoque multipropósito. No obstante, acudiendo a la simple lógica entregan las bases hace 5 días.

Entonces a mí si me gustaría saber cuál es el inicio, cuál es la culminación. Más aún cuando se puede evidenciar, por ejemplo, esto solamente lo hago, dicho sea de paso. Si ustedes se ponen a analizar uno de los videos del señor Alcalde en el minuto 59.22 del 7 de agosto del 2024, él dice textualmente: que el IGAC nos estará visitando entre el mes de agosto, septiembre y octubre. En el mes de octubre nos van a estar entregando un pre liquidación y caracterización para que nosotros empecemos a colocarla, aplicarlo para el año siguiente. Así lo dice el señor Alcalde. En ese video adicionalmente a renglón seguido de esto que les acabo de leer que es casi que textual, él habla de la no retroactividad en materia fiscal, me parece que es conveniente que ustedes nos hagan una explicación a nosotros, ya conociendo que ustedes ya han planteado que va a ser el año 2025, pero hagamos el barrido explicativo para poder entender cómo llegamos a ese 2025. Adicionalmente por algo importante y es que si uno se pone a analizar desde hace varios años, las autoridades catastrales no tenían quien los vigilara, dicha competencia se le confirió a la Superintendencia de Notariado y Registro luego si nosotros hiciéramos una consulta Notariado y Registro, a propósito de si se va se va realizado algún tipo de oficio o algún control preventivo frente a lo que al contrato suscrito con el municipio de Chía, bien sería muy importante conocer si en efecto ellos nos dieran la certeza de que es el año 2025 y créame que en ese sentido no tendría o ni siquiera que hacer la explicación por lo que les estoy diciendo, si le pregunto a la superintendencia que es la que vigila las autoridades catastrales y en este caso al IGAC que fue nuestro gestor catastral, si culminó la actualización catastral con enfoque multipropósito en diciembre 27 del 2024 ustedes dicen "Sí Concejal mire si quiere le aporoto la certificación" uno no tendría ningún inconveniente en decir "Oiga Concejales está supremamente claro que el año que debe cobrarse es el 2025" porque culminó en el 2024, pero no tenemos esa certificación y seguramente no sabemos si la superintendencia lo vaya a expedir o no, porque al final del día ellos hacen esa inspección y vigilancia de pronto dicen "No no vamos a entregar esa certificación." Pero por eso mismo me parece conveniente que todos los Concejales tengamos muy claro cuáles son esas fases y adicionalmente a propósito de lo que acabo de decir la normativa vigente y a propósito de la resolución que emití el IGAC, si no estoy mal es el 27 de diciembre del 2024, específicamente si no estoy mal en el numeral segundo o tercero de la parte resolutive ahí enuncia claramente los artículos que ha venido generando de pronto incertidumbre en la comunidad. Me parece conveniente que por favor nos hagan esa explicación, porque en ese sentido eran las tres sugerencias, recomendaciones u observaciones respetuosas que se hicieron desde la ponencia. Presidente me gustaría que de pronto se le concediera el uso de la palabra a la Administración para que nos pueda entregar la las respuestas a estos tres requerimientos y seguidamente me parece muy conveniente que puedan participar los Honorables Concejales, si hay comunidad también que participe y en ese sentido continuando con la discusión, Presidente muchas gracias por el uso de la palabra.

#### **HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Un saludo especial para usted Presidente, para las personas que nos están acompañando en barras es un gusto poder tener compañía de la ciudadanía en este tema tan importante que es la discusión del estatuto de rentas, a la Administración municipal y a quienes están conectados a través de redes sociales. Muy a lugar la introducción que da el Concejal Ponente respecto a lo que se está presentando con esta actualización catastral, sin embargo a mí me gustaría preguntar al ponente y a usted Presidente si se ha enviado invitación a IGAC para que participe de pronto en estos debates teniendo en cuenta que la Administración ya en diferentes ocasiones nos ha respondido que ellos no son los competentes para aclarar ciertas etapas o ciertas circunstancias que aquí se han desarrollado y se han preguntado. Preguntarle al ponente y al Presidente si es posible que ya por los gestos que veo no se ha hecho la invitación, que tengamos en cuenta en enviar

esta invitación, porque nos podemos quedar en este Artículo Primero un montón de horas en discusión y dejamos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, séptimo, octavo artículo que está en discusión también acá. De pronto esperar la respuesta de la Administración y por darle un poco más de orden la invitación de parte de ustedes al IGAC y que nos concentremos también en los otros artículos que tenemos por debatir, gracias Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted Concejal Natalia, Concejal Andrés Vela.

**HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE**

Gracias Presidente indudablemente necesario Concejal Natalia, muchas gracias por la apreciación de hecho el día de ayer estábamos tocando esa posibilidad al final del día como usted bien lo menciona es una invitación ojalá, creo que la extendemos el día de hoy, incluso de acuerdo a lo que se manifestó el día de hoy me parece también incluso conveniente extender la invitación a la Superintendencia de Notario y Registro, puede ser que hagan acompañamiento O puede que no, pero que desde nuestra parte así como usted lo menciona gracias por la apreciación, por la observación y yo estoy seguro que hoy enviamos la la invitación para que nos puedan acompañar en las próximas discusiones, gracias Concejal.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Efectivamente ayer también uno de los expositores de parte de la Administración, hacía esa claridad que sí sería bueno invitar al IGAC ya que fueron los contratados para hacer esta actualización, como lo manifestaba ayer también la Administración lo dije acá en esta plenaria, sabemos lo importante que es esa actualización y que de ahí van a desprender muchas inquietudes de los contribuyentes. Es por eso que creo que es importante que acá demos seguimiento al estudio que se tiene planteado, estoy seguro que escuchando la Administración van a surgir muchas dudas, dudas como las que tiene el ponente y seguramente muchas más. Claro que sí se dará esa respectiva invitación a esas dos entidades que acaban de manifestar, ya cuando decidíamos cuándo seguiríamos en el estudio de este proyecto, porque vi que ayer de pronto algunas personas de la comunidad estaban inquietas pensando que se iba aprobar algo así como como de manera exprés y creo que a este tipo de estudios, más cuando tienen componentes tan difíciles de entender no se puede tomar decisión tan pronto. Continuamos con el uso de la palabra para la Administración, no sé quién desea intervenir. Doctor Óscar Rojas Secretario de Hacienda tiene el uso de la palabra.

**SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA**

Con las buenas tardes para usted señor Presidente, los Honorables Concejales, todas las personas que se conectan por las distintas redes, todas las personas que se encuentran aquí las barras, compañeros de la Administración del Concejo y del municipio. Iniciando con la solicitud que realiza el Honorable Concejal Andrés Vela y tiene que ver efectivamente la ponencia y las observaciones y sugerencias que el Honorable Concejal en ese análisis riguroso jurídico vino y presentó tanto en comisión, como inclusive reiteró y ajustó para plenaria. Nos puso a consideración unas observaciones y básicamente es retirar del Proyecto de Acuerdo el considerando número 19, que ya lo leo textualmente y el considerando número 20 que estos considerandos de alguna u otra forma tenían que ver en su momento o tienen que ver mejor, con el proceso de actualización catastral.

En la ponencia se expresa de alguna otra forma lo siguiente, deme un segundito, en la ponencia dentro de las consideraciones se expresa por parte del Honorable Concejal con relación a la parte considerativa que suprima el numeral 19 cuyo contenido es:

Que durante el año 2024 se realizó en el municipio de Chía un proceso de actualización catastral que implica la modificación de los aspectos, físicos, jurídicos, económicos de los inmuebles ubicados en esta jurisdicción con el objetivo de modernizarlos y que sean acordes a su realidad actual y básicamente ustedes creo que tienen la ponencia y y en su momento, como lo dice el Honorable Concejal, claro no tenía ni el, ni la mayoría de los Concejales la información que hemos venido entregando. Primero en la solicitud que ustedes hacen del control político la Secretaría de Hacienda y también a la vez o paralelamente en las solicitudes que ustedes los Honorables Concejales hicieron en comisión y también que han venido realizando aquí en plenaria y del mismo modo el Honorable Concejal que también hizo una solicitud en particular sobre este tema.

Básicamente nosotros este considerando y el considerando 20 prácticamente Honorables Concejales lo argumentamos en lo que está establecido en el numeral 4.2.9 de la Resolución 1040 establecida por el IGAC, donde fija como unos procesos para precisamente el procedimiento de la implementación de la actualización catastral y habla de un inicio y una clausura o cierre. En ese sentido efectivamente cuando se presentó el proyecto, tal vez no se tenía toda la información y nosotros ya posteriormente con base en todas las solicitudes que como lo dice el Honorable Concejal y ustedes mismos han hecho saber acá, hemos venido entregándole a ustedes la información pues para claridad, soporte y esta resolución es primero la de cierre que se entregó, donde básicamente el IGAC nos hacía ver que eh el proceso de actualización catastral para el municipio de Chía ya se había cursado, se ha había clausurado, se implementaba y que de alguna otra forma regía a partir del primero de enero de 2025, ya les digo el número de la resolución que inclusive la tienen ustedes ya en el correo y en sus datos informativos de este proyecto y aportó la Administración. Pero posteriormente inclusive el día de ayer muy acuciosamente también producto de una solicitud de ustedes Honorables Concejales y de la comunidad también, se allegó un tema muy técnico; el tema técnico era precisamente la otra resolución que tenía que ver básicamente con todo el tema económico y determinación del avalúo comercial que había realizado la Administración porque de pronto había faltado incluirla. Y había faltado incluirla porque de alguna otra forma la Administración en su momento validaba que era un tema técnico no lo habíamos puesto a consideración inclusive Honorable Concejal si usted considera podemos ya incluir este tipo de considerandos como para que quede mejor fortalecido el Proyecto de Acuerdo porque no se habían incluido desde un inicio y esa era la resolución que ayer básicamente presentamos, las dos resoluciones fueron expedidas el 27 de diciembre, es un trabajo como lo hizo saber ayer este compañero que nos acompañaba en la Secretaría de Hacienda y es un trabajo netamente técnico de parte del IGAC, estas resoluciones y que va conforme a la normatividad vigente y que de alguna otra forma ese proceso se desarrolló durante el año 2024, entregaron la información se cursó, se publicó en el Diario Oficial la resolución que tiene que ver con todos los aspectos económicos y determinación del avalúo comercial, que el avalúo comercial esa se publicó el 28 de diciembre y la otra resolución que fue la de clausura que se expidió también el 27 que fue la 137 y se publicó en el Diario Oficial el 31 de diciembre.

Entonces desde ese aspecto nosotros consideramos Honorable Concejal o para responder la pregunta del Concejal Andrés Vela, que para nosotros es de alguna otra forma pertinente incluir este considerando o si es el caso lo podemos ajustar; porque ese proceso como le decía la Honorable Concejal Natalia tiene que ver con el Artículo Primero, porque de una u otra forma este Artículo Primero si no tuviéramos la actualización, esta cumplió con base en lo determinado, la Resolución 1040 en la 746 del IGAC, pero aparte la base de datos que es el tema que estuvo suspendido por parte del IGAC el proceso ya fue entregado al municipio y se está adelantando como tal todo el proceso de pre validación y cargue

preliquidación y ahorita la revisión y posteriormente ya la liquidación definitiva al sistema, para poder entregar la facturación que es lo que espera la comunidad. Pero de alguna otra forma ese Artículo Primero tiene que ver con la actualización porque precisamente por esos tiempos de mora pues la comunidad no ha podido acceder a los descuentos en este caso para el mes de marzo del 15% y en este caso ya prácticamente para abril del 10% desde ese punto de vista este Artículo Primero que se presentó y se ajustó con base en la solicitud en comisión de los Honorables Concejales permite que este tiempo se amplíe, para que las personas tengan esa posibilidad de tener ese mismo tiempo o meses de descuento en este caso lo planteamos nosotros a junio inicialmente del 15%, a julio del 10% y agosto del 5% y era correr básicamente estos tiempos para que la comunidad pueda tener esta misma posibilidad de pagar con los descuentos inicialmente aprobados en el Acuerdo 107. Que de una u otra forma tienen que tener una relación directa con el Artículo Primero porque precisamente producto de esa actualización es que estamos pidiendo el favor de que se amplíen los plazos para el pago de la actualización catastral en la vigencia 2025.

Creo que el día de ayer se había hecho saber por parte de la Administración que, desde el punto de vista de legalidad, nosotros lo que estamos es básicamente aplicando ya y vamos a aplicar la información catastral que nos llegó con todos los predios nuevos y ajustes actualizados a partir del primero de enero que nos llegó hace una semana y estamos en el proceso y se empezará a cobrar ya con la actualización que eso creo que ayer ya lo hemos aclarado, muy a lugar lo que dice la Honorable Concejal reiterado también por el Concejal Vela de que si esos temas técnicos que hablábamos ayer precisamente el cumplimiento de la resolución que emitió el IGAC nos lo explican para que haya tranquilidad dentro del Concejo y para la comunidad bienvenido porque es un tema realmente muy técnico y ese tema técnico básicamente hacerle saber a la comunidad que la administración efectivamente firmó ese contrato con el gestor catastral en este momento el IGAC adelantó el proceso de supervisión por parte de la Secretaría de Planeación, se entregó el cierre, se adelantaron las resoluciones pertinentes por parte del IGAC el año pasado y a partir del primero de enero se determinó que se aplicaba.

De pronto ayer decían "pero ¿cómo el primero de enero si es que la base llegó en abril?, no tiene lógica hacerle ver de pronto Honorables Concejales a toda la comunidad que por lo general si no se hace actualización catastral en un año común y corriente la actualización siempre llega a la última semana de enero y la empezamos a cobrar la primer semana de febrero máximo el 10 de febrero cuando hay procesos de actualización catastral por lo general está llegando la última de febrero comienzos de marzo eso es entre comillas lo normal y se sube, se carga se hace todo su procedimiento y por lo general se cobra, en esta oportunidad por las resoluciones que emitió el IGAC de suspensión estuvo todo este el municipio de Chía en este caso suspendido casi 3 meses y por lo tanto hasta la semana pasada nos agregaron copias, se está haciendo el proceso de validación de esa información de la base catastral que es uno de los elementos del tributo en este caso el impuesto predial para poderlo cobrar y ya viene incluida con la actualización catastral que se efectuó el año 2024.

Entonces Honorable Concejal Andrés y Honorable Concejal para no tratar de enredar el tema sino siendo concreto pedimos el favor de que se pueda dejar ese Artículo 19 si es el caso lo replanteamos es Artículo 20 porque ese considerando 19 y considerando 20 porque de alguna otra forma ya les hicimos saber que efectivamente el IGAC ha expedido las resoluciones respectivas tanto la económica como la de cierre y precisamente tienen que ver con el Proyecto de Acuerdo por todo el efecto de, en el Artículo Primero estamos hablando de unos descuentos que se aplican y se aplican porque no se había podido implementar la actualización desde y para que la gente pudiera acceder a los descuentos en marzo, en abril, en mayo eso es por ese lado.

Pero también aquí quedamos atentos Honorables Concejales para tomar nota de cada una de las dudas, tanto las que quedaron de ayer como las que se surtan el

día de hoy o en las siguientes comisiones como lo hizo saber el señor Presidente, porque efectivamente hasta ahora se inició el proceso de debate en plenaria y van a surtir bastantes dudas como lo hacían saber los Honorables Concejales no solo en torno al Artículo Primero porque tiene que ver con este tema de predial sino que también en los demás artículos que me imagino también los están estudiando juiciosamente cada uno de ustedes.

En ese sentido aquí estamos con los compañeros de la Secretaría de Hacienda prestos en aclarar y profundizar un poco mejor cada una de las dudas que ustedes tengan hay un tema específicamente y es que en el Artículo 84 del Acuerdo 107 que nos lo hacían ver establece la vigencia de los avalúos y los avalúos catastrales determinados en los procesos de formación y actualización catastral se entenderán notificados una vez se publique el acto administrativo de clausura y se incorpore en los archivos del catastro, su vigencia será a partir del primero de enero del año siguiente aquel en que se efectuó la publicación e incorporación; entonces desde ese punto de vista conforme al Artículo 84 del Acuerdo 107 reitero que el IGAC informó al municipio ese acto administrativo de cierre y en ese acto administrativo de cierre incorporó todos los predios de la zona rural, urbana que ya fueron actualizados el año pasado y efectivamente determinó que entraba en vigencia a partir del primero de enero del 2025.

Entonces señor Presidente, Honorables Concejales aquí quedo atento para tomar atenta nota del cada una de las consultas que ustedes tienen y poder ir dando respuesta en forma debida o si falta algo que aclarar poderlo profundizar.

Muchas gracias señor Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted doctor Óscar la administración ¿alguien más desea intervenir?

**SEÑOR ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA**

Si usted nos permite aquí nos acompaña Julián que también es uno de los contratistas de la Secretaría de Hacienda para que termine de aclarar estas dudas y las que vengan señor Presidente le agradecería. teniendo en cuenta que la persona que va a intervenir es contratista.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Teniendo en cuenta que la persona que va a intervenir es contratista, según lo que manifiesta el doctor Óscar nos declaramos en sesión informal.

**SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)**

Se declara sesión informal señor Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Para la persona que va a intervenir para que por favor y quede en el audio su nombre y que representa para cuestión de que en el acta quede claramente quiénes fueron las personas que intervinieron en los diferentes debates, tiene el uso de la palabra.

**SEÑOR JULIÁN FRANCO, CONTRATISTA DE SECRETARÍA DE HACIENDA**



Presidente gracias primero por el uso de la palabra, con las buenas tardes para todos Concejales, concejales mi nombre es Julián Franco soy abogado, hago parte de la firma asesora Gops Estrategias Públicas, como bien lo indicábamos el día de ayer venimos acompañando al municipio de Chía desde el año anterior desde hace aproximadamente año y medio, digamos que con esto tuve la oportunidad de acompañar el debate en Comisión y hoy bueno en razón a que el doctor Ricardo Valencia no nos puede acompañar estoy yo en representación de la empresa.

Para sintetizar un poco lo que dice el Secretario de Hacienda que en mi considerando hace un resumen muy concreto de las razones por las cuales el considerando 19 y 20 del Proyecto de Acuerdo en nuestro sentir no debería ser eliminado, es importante que consideremos que de alguna manera y entiendo que ayer se suscitó de alguna manera una discusión en el buen sentido de la palabra y es si la actualización catastral tiene que ver o no tiene que ver con este Proyecto de Acuerdo y en un momento decíamos que no tenía que ver porque claramente acá no se está definiendo si la actualización catastral va o no va, este Proyecto de Acuerdo no tiene la capacidad de generar efecto sobre la actualización catastral, pero precisamente esos dos considerandos a los que hacemos referencia en el Proyecto de Acuerdo tocan con el Proyecto de Acuerdo o generan de alguna manera la proposición que se hace en el Artículo Primero del presente Proyecto de Acuerdo considerando que precisamente las dificultades tecnológicas que se han generado en virtud del proceso de actualización catastral, han impedido la liquidación del impuesto si lo comparamos con cómo se ha venido realizando la liquidación del impuesto en otras vigencias y el secretario bien lo acaba de mencionar a nosotros cuando no hay procesos de actualización catastral acá en el municipio de Chía nos llega la base de datos de los predios conservados al 10 de enero y podemos al 20 de enero y podemos estar facturando casi que al mes siguiente.

Precisamente este Proyecto de Acuerdo y en ese Artículo Primero si ustedes lo pueden evidenciar antes de llegar a Comisión y cuando presentamos el Proyecto de Acuerdo el mismo tenía por finalidad que se le otorgaran facultades a la Alcaldía Municipal o a la administración al ejecutivo para que pudiera precisamente mover las fechas del descuento del pronto pago y esto precisamente en virtud de la dificultad operativa o que generó el mismo proceso, entonces esto como para sintetizar un poco de que esos numerales 19 y 20 esos considerandos que se ponen a conocimiento de ustedes si tienen que ver con el Proyecto de Acuerdo y que precisamente van ligados al Artículo Primero, en lo demás en lo que tiene que ver con los procesos que viene realizando el IGAC que realizó hasta el año anterior, yo creo que el Secretario de Hacienda fue bastante claro al indicarnos que precisamente ese Artículo 4.2.9.9 de la Resolución 1040 del 2023 del IGAC establece precisamente que debe haber un acto de inicio, acto administrativo que debe establecer cuáles van a ser las zonas a actualizar dentro del municipio, que tiene que haber un segundo acto administrativo en el cual se establecen las etapas relacionadas con la aprobación de los valores comerciales de los predios y el porcentaje que va a adoptar la administración territorial, acto administrativo que para el presente caso también fue expedido y por último un acto administrativo de clausura a través del cual el gestor catastral indica u ordena la vigencia de los avalúos catastrales.

Por tanto desde esta administración se considera que se surtió el proceso en debida forma, de alguna manera y compartiendo el sentir de la Concejala Natalia desde la administración y ayer también lo mencionábamos desde la administración reconocemos al IGAC como la máxima autoridad a nivel catastral y que los actos administrativos que provienen de esta gozan primero de una presunción de legalidad y segundo hay una buena fe administrativa entre autoridades públicas la cual la administración del municipio de Chía ha venido respetando íntegramente, yo creo que no siendo más sobre la intervención que nos había sugerido o solicitado el Concejala Andrés Vela quedamos atentos a cualquier otro requerimiento que vaya surgiendo y más en relación con los demás puntos del Proyecto de Acuerdo.



Gracias Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted doctor ¿alguien más de la de la administración desea intervenir?, no hay más intervenciones, si no hay más intervenciones dando seguimiento a lo establecido por el Concejal Ponente, Honorables Concejales se encuentran en el uso de la palabra para hacer sus respectivas intervenciones; Concejal Pablo.

**HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO**

Gracias, es pedirle eventualmente al ponente y a su señoría que se sirvan primero darle la palabra a las personas que nos acompañen en las barras y ahí si nosotros hacer intervención si es tan amable, gracias.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

De la comunidad ¿alguien desea intervenir? ya se acercan con el libro para hacer el registro, sin embargo, están en uso de la palabra Honorables Concejales por si desean comenzar las intervenciones, Concejal Marcela tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO**

Gracias Presidente, un saludo a la mesa directiva, a mis compañeros Concejales, a los representantes de la administración, a las personas que nos acompañan el día de hoy en el recinto de la ciudadanía y a las personas que nos siguen por redes sociales; realmente yo tengo unas preguntas mis preguntas van dirigidas en esta ocasión para el señor el Concejal Ponente y para el asesor del presente proyecto que emitió un concepto primero y bueno y también quiero preguntarle algo al Presidente al revisar el Proyecto de Acuerdo puede evidenciar que existe un concepto jurídico firmado por un profesional universitario que firma como asesor al revisar la normatividad existen niveles jerárquicos dentro de los cargos que hacen una diferencia entre profesional y asesor.

El día de ayer nos respondieron un derecho de petición donde ustedes nos dicen que existen dos asesores contratados en el recinto y que tienen una idoneidad al revisar la plataforma de SECOP evidenciamos que la persona que firma Juan Sebastián firma como Asesor Jurídico pero él está contratado como profesional de apoyo, nuestro Reglamento Interno es muy claro en el Artículo 76 donde indica que debe ser firmado este concepto previo a la ponencia radicado por el asesor del Concejo Municipal, realmente quisiera preguntarle al Presidente si existe una asesora con la idoneidad contratada ¿por qué no fue firmado este concepto por ella? y segundo porque el concepto es firmado por un asesor que cumple o tiene dentro de su articulado las mismas funciones que un asesor pero no está contratado como asesor, realmente es claro que no tienen los conceptos un efecto vinculante dentro de los procesos pero si hace parte del trámite procesal que debe surtirse dentro de la Corporación para el estudio de un Proyecto de Acuerdo llevando esto a que presuntamente puede llegar a estar viciada una de las etapas del proyecto, lo que considero que puede llegar a ser muy relevante y la comunidad también debe conocer que dentro del Concejo se hace un trámite y que este trámite debe cumplirse según lo que dice la ley.

En mi poder también tengo un concepto de función pública donde aclara que la primera norma que debemos cumplir es el Reglamento Interno, si quieren se los allego antes que la Ley Quinta antes que cualquier otra ley nosotros debemos dar cumplimiento al Reglamento Interno y es claro no tiene interpretación alguna en



que este concepto debía haber sido firmado por el asesor y no por un profesional en derecho contratado para apoyo jurídico esa sería la primera pregunta.

La segunda pregunta quisiera preguntarle al ponente porque al revisar su ponencia solo veo que existen pronunciamientos frente al Artículo Primero pero hay otros artículos que hacen parte de este Proyecto de Acuerdo como por ejemplo en el octavo donde dice que este Proyecto de Acuerdo regirá a partir de su promulgación, de su aprobación y publicación y como usted lo dijo hace un momento preguntando respecto a los impuestos prediales yo le pregunto a usted respecto al Proyecto de Acuerdo si no estaríamos en contravía de lo que establece el Artículo 338 y 363 constitucional, esto lo aclaro que no lo hago para decir que no lo podamos hacer sino que quiero preguntarle al ponente si hizo la revisión jurídica y jurisprudencial al respecto frente al principio de irretroactividad, de igualdad, de equidad y justicia, de favorabilidad porque dice el Consejo de Estado se ha pronunciado donde ha dicho "de conformidad con los artículos 338 y 363 de la constitución política las normas tributarias no se aplicarán con retroactividad y tratándose de impuestos en los que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante el periodo determinado solo se aplicarán a partir del periodo que comience después de la vigencia de la ley" esto quiere decir entraría a regir a partir del primero de enero del 2026 de ser el caso lo que yo digo, como les digo quiero que se haga un análisis a partir de cuándo entraría a regir no la aplicación del impuesto predial sino la aplicación de este Acuerdo Municipal que hoy estamos discutiendo ahí.

Hoy es importante también tener en cuenta que el Consejo de Estado dice que no es posible la aplicación inmediata ni la aplicación retroactiva a las normas que afecten alguno de los elementos que estructuran el impuesto de periodo que para este Acuerdo Municipal sería el impuesto predial, mi pregunta es ponente si estamos frente a un hecho consolidado o no que nos permita entrar en excepción de la norma y por qué está consolidado porque no está consolidado, ¿qué nos llevaría a que podamos hacer una aplicación inmediata y si se pueda dar aplicación inmediata de todo el articulado? Concejal Vela me gustaría que me pusiera atención a las preguntas que le hago, me gustaría que me explicara usted si dentro de su análisis está que podamos hacer la aplicación inmediata o no de todo el articulado que se está estudiando en este Proyecto de Acuerdo teniendo en cuenta estos principios que le decía hace un momento.

Y también quisiera preguntarle si dentro de su estudio usted revisó si la actualización catastral afecta o no el hecho generador teniendo en cuenta la revelación garantista y el carácter que tiene la constitución desde el Artículo 338 y 363.

Gracias Presidente.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted Concejal Marcela por sus importantes inquietudes, Concejal Andrés Vela tiene el uso de la palabra.

#### **HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE**

Gracias señor Presidente, yo primero quiero celebrar la intervención de la Concejal Marcela Pedraza porque la comunidad tiene que entender lo primero es que este es un Proyecto de Acuerdo de iniciativa de la Administración Municipal, seguramente los llamados, así como el día de ayer nos explicaron a explicar el espíritu y no ha sido otro el motivo de pasar este Proyecto de Acuerdo desde la Comisión, es entender y poder comprender todas estas inquietudes.

Fíjese que a mí me alegra mucho todas las preguntas que se han realizado porque a propósito de ellas es la Administración Municipal la que las debe resolver, de

hecho yo debo confesarles a ustedes Concejales que incluso he presentado una solicitud hace unos días directamente a la inspección de vigilancia control y gestión catastral seguramente y no tengo ni la menor idea de cuánto tiempo llevan ustedes preparando este Proyecto de Acuerdo pero en efecto nosotros podemos ser de pronto abogados o tener alguna profesión especial o incluso estudiosos de cualquier materia y pudimos haber realizado un estudio riguroso de los anexos, de las consideraciones de ese Proyecto de Acuerdo, pero indudablemente así como lo planteaban alguna vez el Concejal Pablo Andrés ese es un Proyecto de Acuerdo en el cual surgen muchas inquietudes.

De hecho yo quiero contarles que por ejemplo dentro de los planteamientos que incluso los reservaba para mi intervención que le realizaba la superintendencia de notariado y registro es por ejemplo son 10 planteamientos concretos pero por ejemplo uno de ellos es puede certificar la superintendencia de notariado y registro a través de su oficina de inspección, vigilancia y control de la gestión catastral que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC como gestor catastral del municipio de Chía ha cumplido de manera integral y estricta con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución No. 250000137 del 2024 en particular aquellas relacionadas con la entrada en vigencia de los nuevos avalúos a partir del primero de enero del 2025, es una inquietud que es muy importante para saber si en efecto y bien lo comentaba incluso con la Concejal Natalia esa realmente les confieso es mi inquietud más grande.

Afortunadamente como lo han evidenciado hay varios Concejales con muchas inquietudes y seguramente la administración nos va a poder corroborar todas estas inquietudes, pero por ejemplo entre otras de las preguntas que se realizan está la de si puede la superintendencia certificar que el municipio de Chía se encuentra jurídicamente habilitado para expedir recibos de impuesto predial unificado con base en los nuevos avalúos resultantes de la actualización catastral con vigencia 2025 aun cuando la información técnica y cartográfica entregada por el IGAC no ha sido registrada ni cargada formalmente en el sistema de información de la Secretaría de Hacienda del municipio.

Fíjense que incluso son muchos requerimientos técnicos que se plantea uno incluso desde la ponencia yo lamentaba no les voy a seguir porque les puedo compartir la petición yo lamentaba que de acuerdo a nuestro Reglamento Interno nosotros no podemos, tenemos los tiempos limitados para hacerle estudio a este importante Proyecto de Acuerdo y en ese orden de ideas lo que nosotros realizamos debía votarse ese Proyecto de Acuerdo en cierto tiempo y si consideramos conveniente a propósito de las diferentes apreciaciones que se han presentado que se estudiara en la plenaria para que todos los pudiéramos comentar, entonces digamos que en principio todos los cuestionamientos por supuesto bienvenidos seguramente podemos identificar que son muchas las inquietudes no solamente de los Concejales sino que adicionalmente pudimos evidenciar que la comunidad también está generando muchas inquietudes, incertidumbres y en efecto bienvenida sea la discusión.

Pero indudablemente debo también referirme y esto me parecía conveniente hacerlo en este momento concejal Presidente respecto a lo que se menciona sobre el concepto jurídico, nosotros como Corporación a discrecionalidad del Presidente se designa un ponente en este caso el ponente es Andrés Vela ese Proyecto de Acuerdo para radicar una ponencia debe tener un concepto jurídico y el concepto jurídico existe Presidente yo quiero acá leer el radicado con el cual se emitió ese concepto jurídico el cual es el número 202503260011400339 de fecha 26 de marzo del 2025 incluso el asesor me indicó que hubo un error en la transcripción de una normatividad y realizó un alcance al mismo concepto jurídico y lo radicó con el número 202503270011400344 en ese orden de ideas nosotros cumplimos directamente con el concepto jurídico, pero adicionalmente debo mencionar cuatro instrumentos de orden jurídico, el primero es la Resolución No. 086 del 5 de noviembre del 2021 y a renglón seguido debo mencionar que está el Manual de Contratación Pública del Concejo Municipal de Chía 2021 página 77 donde pueden



evidenciar y hacer la contrastación formal Concejales respecto de las funciones de nuestro asesor y las funciones que exige el manual de contratación.

No obstante y si ese fuera digamos, si hubiese algún asomo de duda, tengo que también mencionarles Concejales que existe la Ley 20243 del 2020 por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones, Artículo Tercero parágrafo 1 numeral 3, adicionalmente tengo que ir más atrás y es mencionarles a ustedes el Decreto 019 del 2020 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, Artículo 229.

Pero para ir más si existiese más asomo de duda existe la Ley 1437 del 2011 en el cual en su Artículo 28 habla del alcance de los conceptos y yo quiero acá ser claro con la comunidad, hay unos conceptos que son vinculantes exclusivamente para las entidades y los únicos conceptos que son vinculantes para las entidades son los de la DIAN, en ese orden de ideas yo celebro que se ponga de presente esta información, pero adicionalmente Presidente a mí sí me gustaría que así como se ha planteado el debate respecto a cómo está planteado el Proyecto de Acuerdo y a lugar las preguntas que de pronto requieren más observación desde la ponencia y que seguramente ya como fueron planteadas en la discusión la Administración Municipal no las puede de pronto resolver, a mí sí me gustaría que se le diera la oportunidad a los Concejales de que dejaran su constancia pertinente a efectos de que si bien es cierto lo pueden realizar cuando manifiesten la intención de voto.

Me parece bien conveniente que a efectos de zanjar la discusión y continuar con el debate que me parece que es muy conveniente que lo de fondo vuelvo y lo repito Concejal Natalia es el año porque básicamente si es 2024, 2025 ya la administración dijo que 2025 pero a lugar su apreciación en el sentido de que podamos hacer una incluso una sesión únicamente de la actualización catastral, me parece muy conveniente que la discusión debe ser otra en torno al Proyecto de Acuerdo pero vuelvo y repito y ratifico bienvenidas las constancias que de pronto hagan los Concejales en torno a lo que ellos en derecho consideren conveniente, ya sea la apreciación del concepto jurídico, de pronto las observaciones a la ponencia todas las observaciones son bienvenidas y por supuesto me parece también conveniente que la administración en torno a las preguntas que se puedan de pronto dejar en las constancias de los diferentes Concejales que tengan que ver que guarden relación directa o si se quiere indirecta de que hagan parte de pronto del Proyecto de Acuerdo que también tomemos nota porque independientemente de lo que allí se manifieste me parece conveniente tenerlas en cuenta para seguir con el estudio de este Proyecto de Acuerdo.

Presidente entonces darle tranquilidad a los Concejales que en efecto existen las disposiciones normativas que avalan que tengamos nuestro asesor jurídico, se radicó el concepto jurídico si bien es cierto no es de obligatorio cumplimiento, no obstante existe y en ese sentido darle tranquilidad a los Concejales no sin antes exhortarlos a que hagan sus debidas observaciones como deben ejercer su derecho y al cual me parece muy conveniente y muy a lugar que hagan las apreciaciones pertinentes en este momento, antes incluso de continuar aun cuando repito lo pudiesen hacer en su manifestación de voto Presidente.

Muchas gracias por el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted Concejal Andrés, Concejal Marcela.

**HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO**

Gracias Presidente, yo quiero aclarar algo, yo en ningún momento dije que no existía el concepto jurídico jamás dije que no fuera vinculante, yo lo aclaré que sé y conozco que el concepto no es vinculante, pero si bien es cierto sí hace parte del trámite del Proyecto de Acuerdo y está en el capítulo octavo que dice origen y trámite de los proyectos de acuerdo, artículo 76, cosa diferente a lo que dije fue que él firma como asesor pero en SECOP que es la plataforma de contratación dice título del proceso adjudicado es profesional de apoyo jurídico no asesor jurídico como se evidencia en el contrato 025 de la asesora contratada quien cumple la idoneidad no estoy diciendo que la persona que firmó el contrato no cumpla idoneidad para ser asesor sino que estoy diciendo que contrario a lo que dice el Reglamento Interno fue contratado como profesional de apoyo y como les decía hace un momento existe una norma que establece niveles jerárquicos donde están los asesores y aparte los profesionales y quiero que quede constancia de esto, porque realmente lo que le decía reconozco que no es un concepto vinculante pero que hace parte del trámite que es una etapa que se debía surtir.

Y aparte de eso Concejal Vela como ponente yo le hacía unas preguntas a usted porque si bien es cierto le puede responder la administración nosotros tenemos también unas funciones y unas posturas, yo veo una ponencia positiva y le pregunto a usted en el momento que usted realizó el estudio si tuvo en cuenta esta parte de la normativa y las preguntas que le hice, por eso me gustaría que usted me las responda, no la administración porque una cosa es lo que viene a presentar la administración otra cosa la función que nosotros ejercemos como Concejales y es lo que yo evidencio al estudiar el Proyecto de Acuerdo, por eso me gustaría que me lo respondiera usted y no que me lo responda la administración, porque existen muchas órbitas desde donde se pueden ver los Proyectos de Acuerdo y esta es la nuestra, esta es inherente a nuestras funciones y creo que inherentes a la naturaleza de lo que desarrolla el ponente durante su estudio.

Gracias Presidente.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted Concejal Marcela, debo manifestar frente a su inquietud sobre que cuáles son los asesores, si hay dos asesores dice el doctor Sebastián y la doctora Melissa y la doctora Melissa yo creo que ya se las he presentado ahí nos acompaña, ella es nuestra asesora quien hoy hizo o está a cargo del Proyecto No. 03 de asentamientos humanos, la doctora Melissa Gutiérrez y en este Proyecto de Acuerdo está el doctor Sebastián Camero quienes son nuestros asesores para eso fueron contratados.

Entonces quiero que si hay alguna inquietud frente al tema de contratación, sea en las instancias a las cuales deben acudir ustedes si hay alguna duda, pero les pido el favor y respeto por este estudio creo que es muy importante y hacerles un llamado de atención porque veía que cuando radicaron el primer Proyecto de Acuerdo de este año que todavía no teníamos vinculados a nuestros asesores pedí a nuestra jurídica de la Corporación que hiciera el concepto jurídico y también les pareció malo, que no se podía y que mejor dicho, dentro de lo que yo debo hacer como Presidente es garantizar que exista ese paso a paso en el estudio de los proyectos, entonces malo si está el de planta, malo si está la doctora Melissa o malo si está el doctor Sebastián les pido respeto por nuestros contratistas, son nuestros asesores estarán emitiendo los conceptos jurídicos como les corresponda y como yo designe los estudios de los diferentes proyectos que lleguen a la Corporación y para eso fueron contratados.

Creo que dentro de sus obligaciones específicas se encuentra una de ellas es emitir estos conceptos, entonces Honorables Concejales les pido que nos centremos en lo importante y que si tiene alguna inquietud frente a la contratación frente a temas será en otras instancias jurídicas las que determinen si ustedes tienen la razón o la tengo yo como ordenador del gasto y como me lo ordena el Reglamento Interno, Acuerdo No. 140 de 2018, artículo 41, numeral 19.



Yo soy el que está a cargo de la contratación de la Corporación. Entonces, les pido el favor que nos centremos en lo importante.

**HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Pablo.

**HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO**

Réplica Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Marcela Pedraza.

**HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO**

Gracias, Presidente. Bueno, yo quiero aclarar algo, ya que está la comunidad observándonos y acompañándonos. Claro que es pertinente preguntarle a usted sobre el debido trámite y debido proceso que se debe seguir en un proyecto de acuerdo, y no es porque queramos faltar al respeto. Usted dice que nos puede de pronto no gustar algo, pero realmente eso no tiene nada personal, ningún tinte personal. Pero sí le quiero decir algo a usted, y usted es abogado, al igual que yo, y es que, cuando se crea la necesidad de un contrato, se verifica que en la planta no existe quien cumpla esas funciones. Y si usted me dice que tenemos alguien que cumple las funciones, entonces estaríamos en contravía de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, porque dice que crear necesidades injustificadas es una falta disciplinaria.

Entonces, realmente las constancias que yo he querido dejar han sido desde el derecho, con todo el respeto, nunca han sido solicitudes irrespetuosas. Y lo que he buscado es que se dejen aclaraciones para que el día, si llega a pasar que nos llame una entidad competente, ya sea disciplinaria, fiscal o penal, nosotros tengamos unas constancias y podamos demostrarlo. Créame que reconozco que usted es el Presidente; nos lo recuerda en todas las sesiones, y yo respeto eso.

Pero creo que también estoy en todo el derecho de hacer preguntas y verificar que el debido proceso se esté dando dentro de los estudios de proyectos de acuerdo que yo también tengo la responsabilidad de votar, y no creo que esté haciendo una pregunta, vuelvo y le reitero, irrespetuosa ni que esté fuera del estudio de un proyecto de acuerdo donde se revisa el trámite pertinente.

Gracias, Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Honorable Concejal, el irrespeto no es contra mí, porque es que esta misma pregunta me la ha hecho como en cinco derechos de petición y ya les he contestado. No hay ningún inconveniente, porque es que la respuesta va a ser la misma; yo no voy a cambiar la respuesta. Entonces, el irrespeto es con los profesionales que



ustedes nombran aquí, y parece que entonces, ¿dónde queda el nombre de ellos? Eso es lo que yo quiero de pronto enviar como mensaje: que poner el nombre de una persona, de un profesional, como si fuera cualquier cosa, me parece irrespetuoso. Es por eso, Honorable Concejal.

Honorable Concejal Pablo, tiene el uso de la palabra.

#### **HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO**

Gracias, Presidente, con un saludo para usted, para la mesa directiva, los compañeros Concejales, los miembros de la administración, las personas que nos acompañan en las barras y que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales y tecnológicas.

Presidente, yo creo que no podemos apartarnos de lo fundamental, y precisamente este proyecto de acuerdo 04 de 2025 versa sobre la cosa tributaria. Y resulta que, como lo mencionaba hace un momento la Concejal Marcela, los tributos tienen unos elementos, y dentro de ellos está la base. Perdóneme, en este momento, en el municipio de Chía hay creados 17 tributos; uno de ellos es el impuesto predial. Y la base necesaria, obligatoria e invariablemente, la base es el avalúo catastral. Ayer decía el doctor, el asesor de la alcaldía, el doctor Valencia, que la actualización catastral no tenía relación con este proyecto de acuerdo. Sin embargo, cuando se refirió al impuesto predial, mucho más de la mitad del tiempo estuvo hablando de la actualización del avalúo catastral, y obvio, es natural, no podría ser distinto, que esa es la base.

Pero sí considero, Presidente, que no podemos dejar de mirar el tema de la actualización catastral. Es que lo decía yo ayer: me sentía torpe, aun habiéndolo mirado, auscultado, buscando jurisprudencia, leyendo no sé qué número de jurisprudencias he leído en torno a este tema, y sigo sin entender cómo se pretende liquidar a partir de los avalúos catastrales objeto de la actualización en el año 2025. Me parece absolutamente apretada esa interpretación. La verdad, que ayer lo decía, ¿cómo con una resolución, a la que nos hacía referencia y nos compartió el secretario de Hacienda, el doctor Óscar Rojas, con la aprobación de unas tablas generales con fecha de 27 de diciembre, se van a conformar las bases catastrales en uno, dos, tres días para que quedaran en firme el 31 de diciembre? No obstante, en la sesión de esta plenaria del día de ayer, durante toda la sesión, no hicieron por parte de la administración recordar que solamente hasta hace unos pocos días, creo que el 3 de abril, llegaron las bases catastrales al municipio.

Esto no se trata de formalidades legales. Yo creo que la realidad, Presidente, debe ser un parámetro en torno de esta materia. La verdad real sobre la verdad formal debe ser una prelación. Yo, la verdad, sigo sin entender cómo no se le da aplicación al artículo octavo de la Ley 14 del 83, al artículo 84 del Acuerdo 107 de 2016. Creo que el problema debe ser mío, porque ustedes lo han dicho de manera insistente, como si fuera algo obvio, algo natural, algo fácil de entender. Seguramente, el problema es mío, que no lo entiendo, Presidente.

Pero no entiendo cómo se frena el mercado inmobiliario, cómo están paradas todas las actas dispositivas en materia predial del municipio, en la medida en que no se ha expedido la liquidación predial, y como consecuencia de ello no se han podido expedir los respectivos paz y salvos, que ordena la Ley 14 del 83 para efectos de otorgar actos escriturarios, para transferir el derecho de dominio, para grabarlo o para limitarlo.

Y perdóneme, en la parte considerativa, no me acuerdo si es en el numeral 19 o en el 20, creo que es en el 19, ahí mismo lo dice, que se está haciendo la actualización y que, por ello, se corrió... No logro entender, a mí, perdóneme, como lo decían los viejos, las entendederas no me dan para comprender. Como para efectos de





justificar este proyecto de acuerdo 04, si existe la actualización catastral, pero para efectos de fijar la vigencia del avalúo catastral, no.

No resulta obvio, no resulta comprensible. Yo sigo pensando que la argumentación es demasiado apretada. Yo sí creo que la vigencia del Avalúo Catastral, a partir de actos formales, no reales, que firmaron a la carrera o que profirieron a la carrera por parte del IGAC en el mes de diciembre, confundiendo, entre otras cosas, Presidente, y lo he venido diciendo hace más de un mes, confundiendo el IGAC, su condición de autoridad catastral con la de gestor catastral.

Hace unos años se permitió que se pudieran certificar como gestores catastrales los departamentos, los entes territoriales, esto es, los municipios y los distritos, incluso hasta particulares. Y así ocurrió. Veamos como, por ejemplo, el municipio de Soacha, el municipio de Zipaquirá, el departamento de Cundinamarca se logró certificar como gestores catastrales. Pero también el IGAC es un gestor catastral, y la administración municipal optó por contratar, por hacer o suscribir un convenio interadministrativo con el IGAC para que fuera el gestor catastral del municipio de Chía.

Desafortunadamente, y este “desafortunadamente” lo pongo en negrilla, creo que el IGAC ha confundido sus dos condiciones, la de gestor y la de autoridad, ha incumplido los tiempos como gestor, pero para salvar esa responsabilidad se vale de su otra condición, que es la de autoridad ambiental, y ha emitido, desde el año pasado, de manera sistemática, actos administrativos de suspensión y de prórroga de la actualización catastral para el municipio de Chía.

Es aquí donde no entendemos por qué el municipio de Chía no ha adelantado las reclamaciones que, en derecho, seguramente le corresponden ante el flagrante incumplimiento del gestor catastral. Pero el gestor catastral se está tapando con el velo de que también es la autoridad catastral del país. Apremiamos, y ya lo hizo a través de un derecho de petición, y también lo hice yo de manera formal ante el Superintendente de Notariado y Registro, el Doctor Roosevelt Rodríguez, en atención a que es la Superintendencia de Notariado y Registro, desde aquella vigencia del año 2019, la cual, mediante una ley, fue declarada como la instancia de inspección, control y vigilancia de las autoridades y los entes catastrales de Colombia.

Necesitamos realmente saber por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro si realmente esta interpretación, en nuestro parecer, en el mío, tan apretada que le están dando respecto de la vigencia de los avalúos catastrales, que para ustedes es tan obvia y tan natural, pero ni para mí, y les aseguro, y para casi la totalidad de la ciudadanía del municipio de Chía, no resulta tan obvia ni tan natural. La vigencia de estos avalúos catastrales debería iniciar, el primero de enero del año 2026, no solamente por las normas que acabo de citar de la Ley 14 del 83 y el Acuerdo 107 de 2016, sino por algo de sentido común, y es que primero debería haber un plazo prudencial, Presidente, para que las personas, los ciudadanos, puedan conocer esos avalúos catastrales y poder tramitar las reclamaciones que consideren pertinentes.

Y una vez estando en firme, si, se procede a hacer la liquidación predial con base en esos avalúos catastrales; de resto, se consideraría, yo creo que se sentiría avasallada la ciudadanía con un cobro a partir de estos avalúos. Porque es que, además, pasa algo adicional, y es que, en materia tributaria, doctor Rojas, y usted lo sabe, para poder hacer reclamación, primero me toca pagar, pago y hago reclamación, y si resuelvo mis inquietudes, pues me harán el retorno de los recursos, pero mientras se resuelve eso, me tocó pagar el exceso del tributo con el cual tengo mi inquietud o requerimiento. Eso me parece que sería desconsiderado con la ciudadanía.

Entonces, Presidente, esto es para decirle que yo sí quiero que la administración valore y reconsidere. Ya lo hice en un derecho de petición, datado el 17 y el 18 de



marzo pasado, con respuesta el 31 de marzo. Valore la posibilidad de reconsiderar su curiosa posición frente a la vigencia de los avalúos catastrales objeto de la formación y de la actualización catastral contratada con el IGAC.

Presidente, muchas gracias.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted, Concejal Pablo. Concejal Jorge tiene el uso de la palabra, luego la Concejal Natalia.

**HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO**

Presidente, gracias por conceder el uso de la palabra. Un saludo a los compañeros de la Corporación, a todos los funcionarios de la administración y las personas que participan en esta plenaria.

Presidente, para mí las cosas las miro desde otra óptica, y son muy claras. La actualización catastral fue aprobada aquí, en esta Corporación, y se eligió a la máxima autoridad en el tema catastral para su estudio. Y también es claro que está a partir del primero de enero del 2025 ese resultado. El proyecto de acuerdo que estamos estudiando, que se refiere y dice: "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." Y dentro del cuerpo de este proyecto solamente encontramos dos modificaciones: una, el artículo 77, que se refiere al tema de los plazos; y la modificación en el artículo 86 del Decreto 69 del 2016, que se refiere a la mora.

Y para mí esto es claro, esto es lo que tenemos que estudiar. No somos, o no creemos ser las personas que califiquemos el tema de Agustín Codazzi; se requiere gente muy calificada. Si es motivo de demandas, de lo que haya que hacer, ya será la administración, la misma comunidad o esta Corporación, quienes tomen las medidas. Pero lo que estamos estudiando es una modificación al estatuto de nuestra renta, y solo son dos partes principales: la que tiene que ver con el plazo y la que tiene que ver con la mora. No, es más.

Y en el tema de la mora, yo dejo la siguiente inquietud: plantea en su artículo segundo, que, en el tema de la mora, los plazos son de 90 días (marzo-junio) con un descuento del 30% sobre lo pactado en el artículo 635; de julio a agosto, el 40% cuando se paga también en todos los casos la totalidad (100%) de la mora; y de septiembre a diciembre, el 50%. Yo pensaría que, para favorecer a la comunidad, debía ser, al contrario. El primer descuento debía ser el pago con un descuento del 50%, luego el 40% y así hasta llegar al 30%. Esa es la manera de ver las cosas.

El tema de la actualización catastral sería motivo de otro debate, sería motivo de otra discusión, será motivo en otro momento. Pero de lo que estamos estudiando aquí no se va a cambiar el tema de la actualización catastral, y está claro que a partir del primero de enero de 2025, si no está bien o quedó mal, será motivo de estudio en otros debates y en otros momentos.

Gracias, Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO**

Presidente, si me permite un momentico, Concejal Natalia, es para hacer una aclaración.

Gracias, Presidente. Si me concede el uso de la palabra.



**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Edgar Salgado.

**HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO**

Gracias, Presidente. Buenas tardes para los compañeros, funcionarios de la administración, y personas que nos acompañan en las barras.

Quisiera hacerle la aclaración al Concejal Jorge Salazar que nosotros aquí no aprobamos la actualización catastral. Tenemos que ser claros: nosotros aquí no la aprobamos. Aquí se aprobaron unas adiciones y los recursos para poder contratar este acto administrativo, pero nosotros no aprobamos aquí la actualización catastral. La actualización catastral la aprueba el IGAC. Entonces, Concejal, para que quede claro esto, porque si no, después es un tema muy tedioso. Quedamos nosotros como que fuimos los que aprobamos, cuando en realidad aprobamos los recursos. Esa sería la aclaración, Concejal Salazar, de verdad, con todo cariño y todo respeto.

Gracias, Presidente, por darme la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted Concejal Edgar. Concejal Jorge.

**HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO**

Sí, Presidente. Gracias, Concejal Salgado. En ese sentido era que me refería: que aquí se aprobaron los recursos para que se aprobara el tema de la contratación del tema catastral, y tiene toda la razón.

Gracias, Concejal Salgado.

**HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Natalia, tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Bueno, el tema que menciona el Concejal Salgado, por supuesto, tiene la razón. Es un tema netamente conceptual. El Concejo Municipal lo que aprobó fueron los recursos para que la Alcaldía Municipal pudiese contratar con el IGAC la actualización catastral. Los resultados no se aprueban en el Concejo Municipal. Nosotros no hacemos esa aprobación o desaprobación, ni en ningún momento

tenemos tampoco la posibilidad de rechazar esto. Así que, importante esta aclaración, y gracias al Concejal Salgado, quien se permite tomar la palabra para aclarar esto.

Y es que quiero hacer mi intervención en dos aspectos o en dos temas diferentes. El primero es decirle, Presidente y Concejal Andrés Vela, que me gustaría que me prestaran atención. Disculpenme, pero cuando se menciona acá, en comisión, lo hice yo porque hago parte de la Comisión Tercera, el tema del concepto jurídico que posiblemente está viciado, no se hace por hacerlo quedar mal a usted, Presidente, o a usted ponente. O sea, en ningún momento se está buscando acá generar un conflicto entre nosotros.

Y quiero ser muy clara en eso, y muy reiterativa, porque es lo que yo siento que ustedes quieren hacer ver. Lo que yo creo es que, sin duda alguna, estamos estudiando un estatuto de rentas que tiene unas modificaciones que finalmente tienen un objetivo, y es llegarle al bolsillo del ciudadano de Chía, porque es que va a pagar. Y cuando se tocan los recursos de los ciudadanos, los proyectos de acuerdo se vuelven muy sensibles. Si no fuera por eso, seguramente no tendríamos todas las personas que tenemos hoy, tuvimos ayer, y que seguramente hasta ahora esto está empezando, y tendremos cientos de personas acá en el Concejo Municipal reclamando este asunto.

Entonces, estamos hablando del estatuto de rentas que viene por obligación. Quiero aclarar esto a todos los Concejales: les toca, porque es una decisión del Presidente. No hay ningún Concejal que tenga la posibilidad de rechazar una ponencia, les toca ser ponentes. Tienen que radicar el proyecto de acuerdo acompañado de un concepto jurídico. El Concejo Municipal, durante muchos años, se ha permitido contratar casi siempre a dos abogados que han acompañado a los Concejales en estas situaciones.

Lo que pasa hoy, y usted lo mencionó ahorita, Presidente Edwin, es que en todos los proyectos de acuerdo que se han radicado por parte de la administración municipal, los conceptos jurídicos han tenido diferentes situaciones. Primero, firmó el concepto jurídico la jurídica, valga la redundancia, de la Corporación, quién está en planta. Dice el ponente que el día de la comisión me respondió que ella sí tenía la facultad, según el manual de funciones, de emitir los conceptos jurídicos para acompañar los proyectos de acuerdo. Pero, aparte, para poder contratar al doctor Juan Sebastián y a la doctora Melisa, emiten una certificación desde Talento Humano certificando la inexistencia de personal para emitir conceptos jurídicos.

Entonces, o la doctora jurídica de planta se está extralimitando en sus funciones, por su solicitud, Presidente, o están realizando una contratación por un certificado que no debería existir, y eso es una falsa motivación. Entonces, son dos situaciones que ustedes tiene que analizar.

Yo vuelvo y digo: a mí lo que me interesa es poder votar tranquila un proyecto de acuerdo en donde esté completamente segura de que el procedimiento se ha cumplido como toca, desde el punto de vista jurídico. Nosotros acá estamos debatiendo el proyecto de acuerdo, claro que sí, claro que lo quiero votar, claro que quiero votar la posibilidad de que los ciudadanos tengan un descuento, claro que lo quiero hacer.

Pero, en el día de ayer, el señor Mustafá mencionaba que había acompañado una emisora y había hablado del proyecto de acuerdo, y posterior a esta intervención de él, me cuentan que lo que dijo fue que el Concejal Víctor Torres y la Concejal Natalia no habían querido votar el proyecto de acuerdo en la Comisión Tercera. ¿Quién sabe por qué? Por alguna razón. Pues claramente, la razón es porque existe la no seguridad jurídica del concepto jurídico que acompaña este proyecto de acuerdo.

Adicional a eso, y para cerrar la discusión, a mí lo que me preocupa aún más, Presidente, se lo digo, es que esta discusión se presente cada vez que ustedes decidan que el doctor Juan Sebastián es la persona que va a acompañar los conceptos jurídicos de los proyectos de acuerdo. Porque me imagino que, por supuesto, este no va a ser el único proyecto de acuerdo, sino que más adelante se va a presentar la misma situación.

Entonces, yo le sugiero lo siguiente, Presidente, con todo respeto, y teniendo en cuenta que ustedes tienen absolutamente toda la posibilidad e idoneidad de hacerlo: que la doctora Melisa ha estado acompañando ayer y hoy muy juiciosa este debate. Desde mi punto de vista, ella sí tiene la idoneidad profesional de ser asesora jurídica de esta plenaria. Pues, si está en la posibilidad de ustedes cambiar el concepto jurídico por una firma de la doctora Melisa, pues yo aplaudiría eso, porque nos blindaría a todos nosotros.

Y, segundo, que ustedes hagan la revisión objetiva del perfil del abogado mencionado, que primero no fue contratado como asesor jurídico, sino como apoyo jurídico, y revisen si un abogado que fue graduado en el mes de enero puede asesorar una Corporación como el Concejo Municipal para llevar a cabo los proyectos de acuerdo.

Entonces, que lo hagan de una manera objetiva, Presidente. Yo, vuelvo y le digo de una manera respetuosa: lo que yo estoy buscando acá es que nos blindemos nosotros. En pro de eso, si me preocupa que votemos este proyecto de acuerdo de manera positiva y que, posteriormente, llegue algún ciudadano a demandarlo por el debido proceso. Esa es mi preocupación.

Y lo otro, ya para finalizar esta parte, es que usted emita una certificación en donde le garantice a todos los Concejales de la plenaria que, si no se llega a hacer el cambio del asesor jurídico, el asesor que está acompañando el proyecto tiene la idoneidad para poder firmar este concepto jurídico. Es lo único que le solicito, Presidente y ponente, vuelvo y digo, por la garantía de todos nosotros. Eso, en primera instancia.

Ahora sí, hablando respecto al proyecto de acuerdo, tenemos una situación que estoy completamente de acuerdo con el Concejal Salazar, y es que, este proyecto de acuerdo, para las personas que nos están acompañando, no va a concluir nada diferente a lo que ya el IGAC ha hecho llegar a la administración. Que hoy, la Secretaría de Hacienda está haciendo el proceso administrativo para generar el cobro. Nosotros, lastimosamente, no tenemos esto, por eso, al inicio de la sesión, le solicité al Presidente y al ponente que le hagan una invitación al IGAC, que son las personas que realmente tienen, primero, la competencia; segundo, el conocimiento; y tercero, la responsabilidad y obligación de llegar a esta Corporación a rendir cuentas, digámoslo así, a que nos expliquen cómo fue que, como la Presidenta decía ayer, cómo en tres meses pudieron llegar a cada rincón del municipio de Chía a evaluar los predios y a generar un avalúo para que hoy tengamos nosotros ese cobro del impuesto predial.

Pero, aclarando que esa situación no la podemos nosotros entender aún, y conociendo el artículo primero, yo quería preguntarle, doctor Óscar, lo siguiente: obviamente, entendiendo que estos temas son técnicos y requieren un análisis presupuestal de parte de ustedes, por la estabilidad del municipio, pero yo quería proponerle que lo que dice en el párrafo transitorio se corriera un mes. Es decir, quien pague el impuesto predial hasta el último día hábil del mes de junio, dice acá, de comisión a plenaria. Yo lo propongo para julio, con el interés primero de que los ciudadanos conozcan esos resultados del impuesto predial.

Primero, de que entiendan por qué llegó con el costo que hasta el momento no conocemos valores, pero ya hay muchas personas prevenidas por todo lo que está pasando a nivel departamental, que va a llegar con sobre costos muy costosos, hasta el 400%, que es lo que se ha podido entender. Entonces, que se corran los



meses: el primer ítem, del 15%, no en junio, sino en julio; el siguiente, del 10%, no en julio, sino en agosto; el tercero, del 5%, no en agosto, sino en octubre; el que no tiene mora, en noviembre; y a partir, dice acá, a partir del primero, perdón, en octubre, y el último, que sería el primero de octubre, pasarlo a noviembre.

Esa sería la propuesta de parte de mi curul, secretario Óscar, teniendo un objetivo principal, que es poder darle el tiempo suficiente a la comunidad para entender qué fue lo que pasó con su predio, de poder hacer las reclamaciones necesarias ante el IGAC, bueno, cualquier situación que se pueda presentar. Porque, por cierto, hay que mencionar que el Alcalde había dicho que acá, en el municipio, íbamos a tener unas sedes específicas para poder acercarnos y hacer reclamaciones. Entonces, también vale la pena preguntar eso en este instante.

Gracias, Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted, Concejal Natalia.

**HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Angélica.

**HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ**

Gracias, Presidente. Con un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a todos los Honorables Concejales, al doctor Óscar Rojas, secretario de Hacienda, a la doctora Luz Aurora Espinosa, asesora jurídica, a todas las personas que nos acompañan en el estudio de este proyecto aquí en el Concejo Municipal, y a las personas que, a través de redes, también siguen esta emisión.

Yo tengo que expresar también mi preocupación en el tema del concepto jurídico, no porque no crea que el doctor Sebastián sea abogado o no tenga las capacidades, y jamás pondría en duda su parte profesional. La situación es que, como asesor, debe tener un tiempo de experiencia en parte de función pública, y eso sí puede generar algún inconveniente, no por el concepto, sino por quién lo firma, en cuanto a no tener el tiempo de experiencia como asesor, obviamente tampoco es una crítica en el sentido más allá como lo dijo la Concejal Natalia, sé que también la concejal Marcela; es brindar jurídicamente este proyecto porque esto que es el proceso del proyecto de acuerdo nos corresponde al Concejo Municipal, al ponente y ahí es donde se desprende todo y esta es una responsabilidad netamente del Concejo Municipal, esta partecita donde está el concepto y si en algún momento como expresaba el Presidente y lo dijo la concejal Natalia no certifiquen que cumple la idoneidad como asesor y dejar la tranquilidad en el proceso.

Voy a hacerle unas preguntas a la Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta lo que nos corresponde estudiar que realmente es la modificación al estatuto tributario. Teniendo en cuenta que se hizo una actualización catastral multipropósito y dentro de lo que yo he podido estudiar y aprender Dr. Oscar, se emite primero que todo una resolución que sale en diciembre de 2024 y usted ayer expuso que dentro de lo que les corresponde fue publicada; se debió remitir a la Administración Municipal y el paso en el que nos encontramos es que la administración le liquide el impuesto predial de acuerdo a esta actualización y obviamente ese impuesto predial va a ser con base a esa actualización, como lo



acabo de decir. Quiero que nos quede claro que para que este proceso se desarrolle dentro de la legalidad, una vez se adopta la actualización catastral mediante resolución y quiero que quede acá, ante micrófonos. Porque realmente dentro de lo que he podido entender y estudiar esa resolución de diciembre es la que adopta oficialmente esa actualización catastral que inmediatamente se debió notificar al municipio para obviamente con esos nuevos avalúos como base poder calcular el impuesto predial y lo que quiero es que me indiquen que llegó la resolución como lo dijo ayer, pero que quede claro porque a la comunidad le debe quedar completamente claro que se informó al municipio de acuerdo a las leyes y lineamientos que corresponden y además la única manera para que no quedara establecida es que hubiera sido revocada o suspendida y que además la administración tenga ese respaldo legal para liquidar.

También, dentro de lo que he podido estudiar si esto quedó debidamente realizado la demora en la carga al sistema que es un tema netamente operativo y que quiero que ustedes ratifiquen o nieguen lo que estoy diciendo, no cambia la vigencia legal de los avalúos. Ósea, que si cumplimos con todo este proceso si pueden desde la Secretaría de Hacienda expedir los nuevos impuestos prediales de acuerdo a esta nueva valorización catastral y de igual manera, como lo expresaba el concejal Pablo Andrés, hacerlo desde el próximo año y no desde este, creo que desde lo que he podido estudiar si se cumplió inmediatamente nosotros como municipio y ustedes como administración poder liquidar los nuevos impuestos prediales y poder generar lo que implica que no bloqueemos todo el tema de predios en el municipio, porque cuando no se han pagado impuestos no se puede comerciar con esos inmuebles.

Dentro de lo que significa la actualización catastral, digamos que si se desprende o de donde depende lo que va a suceder con impuestos y en cuanto a lo que dijo el Concejal Jorge y Natalia, el IGAC es la entidad del Estado especializada en el tema de gestión catastral y si nosotros como entidad pública no creemos en nuestras instituciones públicas no estamos en nada, existen otro tipo de gestores como los privados, pero creo que un municipio como Chía dentro de la lógica porque no conozco como se llevó a cabo todo el proceso de contratación, dentro de la lógica si somos una entidad pública nuestro mayor respaldo es otra entidad pública, en este caso el IGAC. De igual manera, para nosotros es importante darle solución a este tema, si me gustaría hacer una pregunta y es ¿Por qué se demoró tanto la carga de la información en la plataforma donde a ustedes les llega esta información?

Es importante que se hubiera hecho esta actualización catastral multipropósito que además es de obligatoriedad, pero también llama mucho la atención que la administración no hizo la actualización catastral que corresponde a diez (10) años y eso va a generar algún tipo de impacto, pero también es importante que los ciudadanos entiendan que parte de la actualización catastral obliga a los que tienen nuevos predios, apartamentos nuevos que se han construido y que no están pagando el impuesto predial que les corresponde; acuérdense que si no hay actualización catastral muchos de los predios no pagan realmente lo que les corresponde cuando ya han sido desarrollados o con construcciones nuevas.

Acuérdense que una actualización catastral genera instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal del territorio, otra pregunta que refuerza las que se han hecho ¿Qué medidas posteriores apenas se expidan los recibos realizará la administración y sobre todo la Secretaría de Hacienda para que los contribuyentes puedan ir y hacer sus quejas, reclamos, inconformidades frente a lo que puede estar pasando? Porque hay que dar soluciones prontas al ciudadano en lo que puede representar la diferencia del impuesto del año pasado, al que les puede llegar. Por ahora voy a hacer esas preguntas para que quede claro si lo que yo entiendo y lo que pude estudiar es lo que se genera que se pueda cobrar, creo que una de las dificultades es saber si el impuesto se puede aplicar este año o se puede esperar al año siguiente. Espero que lo que pude entender sea lo que la gente también entienda frente a lo que debe hacerse legalmente en cuanto a esta actualización de catastro multipropósito.



Muchas gracias Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Natalia y luego el Concejal Robayo.

**HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Olvide algo importante Dra. Luz Aurora y Dr. Oscar, es que lo que se mencionaba respecto a los considerandos No. 20 y 19, pues sin duda alguna lo que decía usted secretario es cierto, al momento de la radicación del proyecto de acuerdo no teníamos los resultados. Pero también es cierto que a la fecha 8 de abril ya conocemos los resultados y ustedes están en el proceso interno en Secretaría de Hacienda para poder generar los recibos de cobro del impuesto predial; entonces yo si les pido Dra. Luz Aurora que hagan el cambio de esos considerandos, es decir, en cuanto a la redacción que se aclare que al momento de la radicación no se conocían los resultados, que se aclare que durante el estudio llegaron los resultados de la actualización y la base por parte del IGAC para poder realizar este cobro del impuesto predial. También que se incluya la resolución que emite el IGAC el 27 de diciembre, la número 31. Sin embargo, que se mencione dentro de un considerando esta resolución, porque es lo que ha generado toda la discusión en la plenaria donde preguntan cómo van a hacer el cierre de una actualización solamente con una resolución sin conocer la base, sin cargar los datos; generando esto hasta este año y unos días.

Entonces, dejar estos considerandos claros Dra. Luz Aurora, que primero van a explicar porque hasta estas alturas del año estamos entendiendo cuales van a ser las prórrogas para los pagos y los descuentos. Segundo, aclarar también y suena un poco feo, pero le único responsable de esta actualización es el IGAC; en el Concejo Municipal no se pueden modificar cobros y valores, si se puede realizar un control político, ya lo presentamos a la Secretaría de Hacienda, seguramente el concejal ponente va a invitar al IGAC y vamos a tener acá gran comunidad participando y diciéndole al IGAC que, de una mayor explicación respecto a eso, pero en este proyecto no está plasmado eso. Entonces, Dra. Luz Aurora solicitarle esos cuatro o cinco puntos que acabo de mencionar para que puedan quedar como considerandos.

Gracias.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal John Alexander Robayo.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN**

Gracias Presidente por el uso de la palabra, con un saludo especial para usted y para todos los que están presentes. Quiero empezar mi intervención Presidente,



cuando el concejal Salazar explicaba el objeto de este proyecto de acuerdo veía como la comunidad que nos acompaña estaba inconforme y hoy es claro ver que este proyecto de acuerdo y su objeto es entregar unos alivios en determinados tiempos y también un porcentaje de reducción en los contribuyentes que están en mora. Pero también viendo la sustentación que ha dado la administración y la que se hacia el día de ayer por parte del contratista, pues me fui a buscar un proyecto de acuerdo que presentaron en el mes de diciembre el cual fue negado y era "Por medio del cual se expide el Estatuto Tributario del Municipio de Chía y se dictan otras disposiciones" en el capítulo 2, artículo 22 mencionaban que la base gravable dice textualmente, voy a permitirme leer *"la base gravable del impuesto predial es el avalúo catastral, el cual es el resultante de los procesos de formación, actualización, conservación, auto estimación o auto avalúo conforme a las disposiciones normativas que regulan la materia"* entonces, en ese sentido a mí sí me causa duda que el avalúo hasta ahora llegó pero no sabemos cómo llegó este avalúo y hoy vemos por ejemplo que lo que está sucediendo en Soacha, Zipaquirá donde este avalúo catastral llegó con unos incrementos supremamente altos y se han presentado una serie de reclamaciones por parte de los usuarios y hoy siguen en eso.

Entonces, estamos aquí definiendo unos tiempos para dar unos beneficios, pero no sabemos como llegó esa base de actualización catastral. Aquí yo quiero preguntarle a la administración que pasa si al ustedes publicar la base y hacer todo el proceso se presentan estas series de irregularidades que ya se han evidenciado en otros municipios y los tiempos que hoy estamos aprobando honorables Concejales no le va a servir a la comunidad para tener ese descuento ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer otro proyecto de acuerdo acá p ¿Qué ha pensado la administración como plan B para poder mitigar este impacto? Porque seguramente va a pasar y ya vemos, no es por generar polémica, pero ya hemos evidenciado los resultados de este gestor catastral, entonces creo que si es importante que vamos a hacer si esto se presenta, que seguramente va a pasar. Porque hemos visto como se ha surtido el proceso, no se han dado los tiempos, ahorita salió que la resolución se firmó el 27 de diciembre ahorita el concejal Pablo nos hizo la claridad de como en tres (3) días se emitía esta resolución para una cantidad de unidades que creo que es sorprendente, pero bueno. Si hicieron el proceso y está bien, partamos de esa buena fe, pero en cuanto a las reclamaciones como le vamos a cumplir a la gente, como vamos a hacer que este proyecto de acuerdo que de ser aprobado aquí en la corporación tenga un beneficio para la comunidad, porque seguramente esas reclamaciones van a durar por un tiempo prolongado y no van a poder optar al beneficio, quiero que la administración nos de claridad respecto a eso.

Lo otro, ayer en las intervenciones que hacia la comunidad y lo que se ha escuchado es que con la actualización catastral y con el incremento que ha venido surgiendo el predial muchas de las personas nativas del municipio han perdido sus predios, lo han manifestado algunos ciudadanos. Me gustaría saber Dr. Oscar si por favor me hace llegar la información ¿Cuántos predios a hoy tienen embargo o tienen alguna situación de embargo? Porque es bueno tener la información de cómo estamos previo a la actualización catastral multipropósito y como vamos a estar en seis u ocho meses en estas cifras, si es que en verdad la actualización catastral multipropósito lo que viene es con ese sentido, como lo ha manifestado a la comunidad, esa inconformidad que les quieren arrebatar los predios y demás. Entonces, creo que ahí les va a dar un dato muy importante para hacer un comparativo a futuro.

Ya para terminar mi intervención Presidente y concejal ponente, a mí también me deja preocupado, usted manifestaba Presidente que ya ha respondido cinco derechos de petición con relación al concepto de este proyecto y digamos que a la legalidad de la contratación de los asesores jurídicos en especial el del Dr. Sebastián Camero, sería importante Presidente no se si de pronto no le ha quedado claro a las Concejales que han colocado estos derechos de petición, que de la claridad porque es que queda en el ambiente que hay vicio en el proyecto de acuerdo. Entonces, creo que se manda un mensaje y la comunidad no se los que



son abogados, le preguntaba a mi compañero Pablo que es muy bueno en la parte del derecho y me decía que los conceptos jurídicos no son vinculantes, entonces dar claridad Presidente a la plenaria para que esto quede claro, porque no estaría bien dejar eso en el ambiente con la comunidad.

Era eso Presidente, muchas gracias por la atención.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejales continúan en el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Víctor Torres tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO**

Gracias Presidente, un saludo muy especial a todos los presentes. Presidente mire, yo pertenezco a la comisión tercera y voy a tocar un minuto este tema, perteneciendo a la comisión tercera yo me retire de la corporación en el momento en que se estaba haciendo el estudio, me retire porque para mí concepto el proyecto si está viciado, es mi concepto personal, respecto los conceptos del concejal ponente, de los abogados que hay en la corporación y los conocedores de derecho que hay en la corporación. Pero aquí en la corporación interpretan la norma a su acomodo, entonces yo no soy quién para decir si está viciado o no para eso están y estarán los entes de control revisando si está viciado o no, de pronto estoy equivocado. Por eso yo personalmente si radicare este proyecto ante la Procuraduría porque igualmente acá en la corporación hay días que se cumple el reglamento interno que es de estricto cumplimiento y hay días que no se cumple.

Ayer no se cumplió el reglamento que, porque era para darle la palabra a la comunidad, pero hay días que si lo hacen cumplir y en este proyecto no lo cumplieron porque es muy claro el artículo 74 que es de estricto cumplimiento, yo lo dejo ahí, por eso me retire y nosotros somos autónomos de cada voto que demos, el día que votemos este proyecto cada uno es autónomo de votar positivo o negativo. Dejo constancia de que, si la jurídica de la Corporación la Dra. Melissa no subsana este proyecto aquí en la plenaria, yo anuncio mi voto negativo porque yo no me voy a ganar una investigación ante los entes de control por votar un proyecto que al concejal ponente le pareció y mal interpreto la ley como a el le parece. Entonces si no se subsana este proyecto anuncio mi voto negativo, no estoy en contra de los alivos o de la actualización catastral, porque es un proyecto de ley que se necesita urgentemente, dejo es claridad.

Ya tocando temas del proyecto Presidente, lo más importante es que antes de la próxima sesión invitar a los funcionarios del Agustín Codazzi, los gestores que hicieron la actualización catastral. Es muy importante porque ellos tienen que resolvernos muchos puntos, ya la Administración Municipal nos está resolviendo algunos puntos, pero yo tengo bastantes puntos para plantear directamente a los gestores, uno de los puntos es ¿Cómo hicieron la actualización catastral? Explíqueme si la hicieron predio a predio o como hicieron para sacar los avalúos de cada predio, yo creo en la administración y en la buena fe los funcionarios públicos, ellos dicen que el 27 de diciembre sacaron la resolución. Pero a mi si me gustaría saber muchos puntos de los gestores catastrales.

Para la administración, me gustaría mirar el tema de los intereses porque hay unos que se están cobrando al 30% y financieramente en los bancos la tasa está en el 22.92% y en el proyecto aparece en el 30, así relativamente están los intereses de mora. Lo otro, en el considerando séptimo, me gustaría modificar ese considerando, porque dejo constancia hoy, eso va a ser un problema grande, yo no sé si la administración o los gestores catastrales ya tienen las oficinas listas para apenas empiecen a expedir estos recibos para atender los reclamos que les van a llegar de la gente, tienen que tener los funcionarios listos porque les va a llegar un boom de reclamos y es ahí donde yo voy con este considerando, porque tenemos que ampliar todos los plazos pensando en las personas que van a hacer reclamos. Porque ustedes saben muy bien, Agustín Codazzi para que entregue un informe se demora un año, hasta dos años y en ese tiempo ya han pasado todos los tributos, alivios, ya ha pasado todo. Los obliga a los ciudadanos a pagar multas, intereses, todo. Por eso me interesa que este Agustín Codazzi aquí, pero le estoy dejando todas estas inquietudes a ustedes la administración que radican este proyecto para mirar intereses y mirar oficina lista y preparada para los reclamos. Eso de los plazos se debe dejar abierto en el 2025 empezaría a aplicar en el 2026, los reclamos.

Quiero que me expliquen bien lo de los intereses, como tienen planteada la oficina para los reclamos y varios temas que saldrán cuando vayamos avanzando en el proyecto Presidente, por el momento dejo ahí.

Gracias Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted Concejal Víctor, Concejales continúan en el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Javier tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA**

Gracias Presidente, con un cordial saludo para todos los presentes. Yo quisiera solicitarle a la administración municipal que en pro de que tanto nosotros como la comunidad tengan claridad en el tema nos explicaran dos temas específicos de los que ya se ha hablado, pero me parece que esa es una explicación muy importante. Yo estaba revisando una sentencia del Consejo de Estado del 25 de julio de 2024 con número de radicación 012220227729, donde se trata un caso muy similar al que estamos tratando acá y se refiere a que hubo una resolución del 20 de diciembre de 2016 a través de la cual el IGAC incremento un avalúo catastral, que se llevó a cabo hacia mediados de año de 2016, pero la resolución fue expedida el 20 de diciembre de 2016. Sin embargo, esta resolución quedó ejecutoriada cuando ya todo el proceso se culminó durante el año 2017 y la liquidación del impuesto predial con el nuevo valor se dio para el año 2017, es decir, que la actualización catastral se hizo en el 2016, la resolución fue del 20 de diciembre de 2016 pero todo ese proceso terminó en el 2017, es un caso similar al nuestro y el impuesto se liquidó con base en el nuevo valor en el 2017. Entonces, lo que concluye el Consejo de Estado, me parece importante que ustedes nos lo expliquen para tener la claridad es que como todo ese proceso se terminó en el año 2017 el valor del impuesto

predial con el nuevo avalúo no pudo haber sido liquidado para el año 2017, sino que se tenía que liquidar con el nuevo avalúo para el año 2018.

Entonces, el Consejo de Estado anula el recibo del impuesto predial y ordena a la Secretaría de Hacienda que lo liquide nuevamente con el valor anterior y que el valor nuevo lo utilice para liquidarlo en el año 2018. Entonces, como es un caso tan similar porque acá la actualización catastral se llevó a cabo en el año 2024, la resolución es de diciembre de 2024 pero como todos sabemos el proceso se está terminando durante el año 2025 que hasta ahora nos entregaron la base allá en el IGAC y hasta ahora entonces es que con base en eso que entregaron en 2025 se están liquidando los impuestos, si me parece importante que nos expliquen por qué si la línea jurisprudencial dice que debiera ser a partir del año 2018 o es lo que yo entiendo con esta sentencia que les estoy mencionando, más todas las otras que ya sabemos que debe ser a partir del primero enero de la vigencia siguiente, pues lo estamos haciendo así para que nosotros lo tengamos claro y también la ciudadanía. Porque aunque el articulado de este proyecto de acuerdo no se refiere a la actualización catastral es muy claro que es modificación del estatuto de rentas se está dando porque los impuestos prediales del 2025 no fueron liquidados con base en los avalúos vigentes el primero de enero de 2025, sino que se esperó hasta recibir la actualización catastral con los nuevos valores y se van a liquidar con base en los nuevos valores de esa actualización catastral por lo cual esa es la motivación de este proyecto de acuerdo.

Entonces, aunque en el articulado no se está hablando específicamente de la actualización catastral, pues esta es la que genera al motivación del proyecto de acuerdo y por eso es que me parece importante que nos respondan de manera bien clara esa pregunta y que nos lo respondan de manera general, porque podría ser que esta sentencia tenga algo específico que no coincida exactamente con lo que nosotros estamos tratando acá, porque claramente es un sentencia de un caso específico que podría tener algunas diferencias con la situación actual del Municipio de Chía, pero si nos muestra cual es la línea jurisprudencial y que es lo que el Consejo de Estado ha determinado cuando se presentan este tipo de situaciones y esto lo hago no para trancar el proceso que todos estamos esperando de que nos entreguen los recibos del impuesto predial, sino para que estemos seguros que no nos va a pasar como lo que decidió el Consejo de Estado en esta sentencia y entonces después tengamos que volver a liquidar todos los recibos del impuesto predial, esa es mi primera pregunta.

Lo segundo y que tiene también el mismo objetivo, que tanto nosotros los Concejales como la comunidad tenga claridad en el tema, ya se refiere a la aplicación de los beneficios tributarios que están en el articulado del proyecto de acuerdo que se están llevando a cabo de manera inmediata entonces nosotros sabemos que si las normas benefician al contribuyente evitando que se aumenten sus cargas en forma general por razones de justicia y equidad si puede aplicarse en el mismo periodo en que entra en vigencia que es lo que está haciendo esta modificación del estatuto de rentas, aunque se aprueba en esta vigencia se aplica para la misma de vigencia sin embargo la jurisprudencia también se refiere, yo acá tengo una sentencia que ahora se las comparto a que en derecho tributario o sea ya la conclusión de la sentencia se refiere a que en derecho tributario el principio de favorabilidad que es el que nosotros estamos aplicando para poder aplicar los descuentos aunque se está aprobando el proyecto de acuerdo desde ya es solo predicable en materia sancionatoria y que la modificación legal de alguno de los elementos constitutivos de un impuesto de periodo en áreas de los principios de legalidad y retroactividad solo es aplicable a partir del periodo fiscal siguiente a la fecha de su promulgación y acá por ejemplo en esta sentencia que yo estoy revisando había un caso parecido entonces simplemente aunque se estaba aplicando un descuento que beneficiaba al contribuyente la sala determina que como ese descuento solamente es aplicable en materia sancionatoria no había lugar a que se le diera el descuento al contribuyente habiendo sido aprobado durante la misma vigencia en la que el descuento se iba a entregar y que tenían que echar todo para atrás entonces digamos que eso también parece que es un



tema importante que debemos revisar para que tengamos claridad tanto los Concejales como la ciudadanía de por qué si estos beneficios se están aprobando en esta vigencia van a tener aplicación inmediata porque como vemos la línea jurisprudencial muestra que es para casos muy específicos y a mí si me gustaría que quedara bien claro en el acta cuáles son las razones que nos están llevando a que esto se pueda aplicar, esas serían mis dos preguntas Presidente, gracias.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted concejal Javier, concejal Víctor tiene el uso de la palabra.

#### **HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO**

Gracias Presidente, es que yo sí quiero que la administración municipal me explique, me sustente, me informe ¿Por qué radicó dos proyectos en uno solo? Son totalmente diferentes los beneficios tributarios al cobro catastral, esos proyectos para mi concepto debían ir separados, un proyecto con los beneficios y otro proyecto con el cobro y los plazos de la ampliación de fechas, es totalmente aparte entonces a mí si me gustaría que me expliquen esa circunstancia.

Otra cosita que necesito que me sustente en el párrafo tercero donde dice declaración y pago de las obligaciones tributarias, en predial con la ejecución de convenios con el IGAC, yo quiero saber qué clase de convenios tenemos con el IGAC, me expliquen ¿Qué clase de convenios hay con el IGAC? aquí en el considerando número 16 en el tercer párrafo, gracias Presidente.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted concejal, honorables Concejales continúan en uso de la palabra. Concejal Iván Jiménez tiene el uso de la palabra.

#### **HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA**

Gracias Presidente, gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy, un saludo muy especial, un saludo muy especial también a la plenaria, a las personas que nos acompañan a través de los diferentes medios.

Curiosamente lo decía hace unos días, el tiempo nos termina dando la razón nuevamente en la vigencia pasada con un grupo de Concejales decidimos no apoyar un proyecto de acuerdo de unos traslados, precisamente porque no estábamos de acuerdo con lo que se veía venir para el municipio y hoy desafortunadamente estamos viviendo esa realidad, el doctor Valencia decía anoche y lo dijo en dos ocasiones, la actualización catastral no tiene nada que ver con el proyecto de acuerdo que es el que estamos estudiando en estos momentos también hablaba de unos beneficios tributarios pero yo considero pertinente y lo he manifestado en repetidas ocasiones y en las diferentes intervenciones que he venido realizando, que la administración municipal debe hacer un poco más de socialización en cada uno de los temas y sobre todo en este tema que es demasiado importante, considero pertinente en cabeza no sé si del doctor Óscar Rojas o de la doctora Luz Aurora que se plantee la posibilidad de hacer un video pedagógico que le expliquemos a la comunidad ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se van a dar esos incrementos? ¿Cuáles son las razones? La comunidad necesita saber para dónde se van a ir sus recursos, que ustedes nos cuenten cuales van a ser los beneficios que finalmente va a tener la comunidad, precisamente ¿A qué le están apostando ustedes? ¿Qué van a impactar, la educación, la infraestructura, las vías? eso es importante que la gente lo conozca y lo hemos dicho en repetidas ocasiones porque acá se está tocando con algo muy delicado y es el bolsillo de la gente y si no hay socialización

desafortunadamente va a seguir pasando lo que está pasando desde el día de ayer aquí en la corporación señores de la administración entonces por eso yo vuelvo y les hago la invitación que hemos venido haciendo en repetidas ocasiones, que se haga una mayor difusión, una socialización y contarles de manera pedagógica a la comunidad qué es lo que está sucediendo.

La doctora Luz Aurora ayer lógicamente en su exposición nos decía también que a través del Acuerdo 107 del 2016 en su artículo 77 que es lo que nos permite tener a nosotros, a la comunidad en general unos descuentos y lo explicaba de la siguiente manera que para los que no conocen está estipulado en el artículo 77 y es los descuentos que se realizarán por el pronto pago veámoslo desde ese punto de vista hasta el último día del mes de marzo será el 15% lo que nos da una cantidad en días promedio de 90 días para cada persona que quiera realizar su pago con este descuento, si nos vamos al siguiente descuento sería hasta el mes de abril estamos hablando de más o menos 120 días un 10% de descuento hablándolo en días y no en meses, para el siguiente descuento estamos hablando del 5% y estamos también hablando de que serían 150 días promedio del último día del mes de mayo y el último beneficio que aunque no tiene descuento pero que no deja de ser importante es el último día del mes de junio son 180, la propuesta que ustedes traen es que a partir del mes de junio se empiece a realizar el 15% pues desde ahí en adelante yo siento que ya está mal porque no hay la misma equidad, no se le está dando el mismo tiempo a la comunidad, hoy se está presentando un proyecto de acuerdo que se está estudiando y por bien que nos vaya la comunidad va a empezar a pagar posiblemente en los primeros días del mes de mayo y si nos vamos hasta junio van a tener en el primer descuento solo 60 días eso sin contar que vamos a tener prácticamente 6 meses para que en el siguiente año empiecen también a proyectar el pago del nuevo impuesto predial entonces la propuesta que yo les quiero plantear a ustedes es que primero miremos la posibilidad de correrlo, el primer descuento hasta el último día del mes de julio, el segundo descuento hasta el último día del mes de agosto, el tercer descuento hasta el día del al último día hábil del mes de septiembre y en el mes de octubre que serían los 180 días de los cuales estuve hablando que no hayan intereses o la propuesta ideal, lo decía el concejal Pablo que se empiece a regular el cobro a partir del año 2026 que sería lo ideal para la comunidad, es un ejercicio que vuelvo y se lo digo a la administración primero es de concientización, segundo de socialización y tercero así como salen diferentes videos impulsando diferentes programas creo que un proyecto de acuerdo tan importante como el que estamos estudiando la comunidad lo debe conocer, muchas gracias Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted concejal, concejal ponente tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE**

Gracias Presidente, agradezco a mis compañeros Concejales por las diferentes apreciaciones que han venido realizando y en torno a lo que se manifestó incluso vuelvo y repito es desde la ponencia por eso no se ahondó como ustedes lo pueden evidenciar en el informe de ponencia de comisión y en el informe de ponencia del segundo debate no se ahondó en la actualización catastral, lo que sí se solicitó fue la supresión de los dos artículos considerativos que hablan de la actualización catastral, ello da lugar a que no se debía profundizar en la actualización catastral porque ayer el mismo compañero suyo nos indicó y usted hoy nos ratifican que en efecto este proyecto de acuerdo no tiene que ver con la actualización catastral pero guarda relación frente al año del cobro que es el que nosotros tenemos en duda o inquietud o incertidumbre, por eso es que soy reiterativo en el sentido de que nos expliquen de principio a fin, bien lo decían varios compañeros al final el concejo municipal lo que aprobó fue unas adiciones y modificaciones para poder realizar la contratación del gestor catastral y en ese sentido en esa época nos explicaron de



principio a fin cómo iniciaba y cómo terminaba, esa seguramente es la duda, la inquietud más grande que yo tengo como ponente, y les pido que por favor lo puedan ahondar en el mismo y ya por último solamente manifestar dos cosas; lo primero leer de manera literal algo solamente frente a las normas que se han tenido en cuenta para el tema del concepto jurídico, el Decreto 019 del 2012 dice “por el cual dice “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública” Artículo 229 experiencia profesional “para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el ministerio de educación nacional la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del académico de educación superior” y aquí en el numeral segundo hace una excepción “se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud de las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción del registro profesional” importante decir que así como lo anunciaba un concejal que le gusta interpretar las normas a la manera que uno considera, decirle al concejal que en efecto ese decreto 019 y en particular ese artículo 229 no tiene ninguna demanda luego sería muy interesante que un concejal de la corporación demandara la nulidad por inconstitucional ante el consejo de estado este decreto.

Lo segundo es mencionar la norma, la ley 2043 del 2020 la cual dice “por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones” allí en el artículo tercero en el parágrafo primero, numeral tercero dice lo siguiente; artículo tercero, “definiciones para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas y desarrolladas por un estudiante en cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional en la cual aplique y desarrolle actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para al desempeño laboral” parágrafo primero “se consideran como prácticas laborales para efectos de la presente y las siguientes” numeral tercero judicatura, que en efecto cuenta nuestro asesor jurídico, resolución No. 9090 del 2024 por el cual se reconoce el cumplimiento de la práctica jurídica, firmada por el señor director Andrés Conrado Parra director de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de justicia, luego entonces decirles que esta ley 2043 del 2020 diferente al Decreto tampoco está demandada por inconstitucionalidad entonces también sería muy interesante que de pronto alguien de la corporación presentara la demanda de inconstitucionalidad ante la corte constitucional y lo segundo me parece muy conveniente celebrar que en efecto se va a poner en conocimiento el proyecto de acuerdo o el acuerdo municipal, si así lo decide la plenaria de la corporación ante la jurisdicción contencioso administrativo para que haga el control que en derecho corresponda porque en efecto yo me tomo como ponente debo darles a ustedes estos instrumentos de orden jurídico en torno a que puedan votar el proyecto de acuerdo y en ese sentido sería muy conveniente que se haga un análisis de lo que estoy mostrando en este momento pero indudablemente vuelvo a ser reiterativo y ratificar ojalá nos puedan explicar la estructura o las fases o cómo se desarrolla integralmente todo el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito y que podamos comprender porque ahora que ya varios de los compañeros han podido plantear sus inquietudes, desde luego que queda al unísono una sensación de que, por haber entregado las bases en el 2025 debe cobrarse lo del 2026 y seguramente ustedes nos van a decir que se cobra lo del 2025 por la resolución del 2024 que emitió el IGAC pero es conveniente que por favor nos lo expliquen creo que la concejal Natalia, el concejal Valdívieso, el mismo concejal Pablo Andrés, incluso creo que la concejal Marcela también lo planteó, a mí me parece conveniente que por favor nos puedan explicar y desde la ponencia se pedía la eliminación de esos artículos porque no se hablaba nada en torno a la actualización catastral y nos parece conveniente dejarlo y ello decirlo porque no habían llegado las bases y ya se estaba tramitando el proyecto de acuerdo.



Presidente yo le pido por favor que le abramos espacio a la comunidad que desee participar no sin antes hacer la última exhortación a los Concejales que no han participado para que lo hagan pues es conveniente que la discusión este abierta y bienvenidas todas las observaciones que haya a presentarse posterior a ello, muchas gracias Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted concejal ponente, honorables Concejales ¿Alguien más desea intervenir? concejal Javier tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA**

Yo tengo una pregunta que es muy específica y es si la administración municipal nos puede explicar exactamente qué son las situaciones jurídicas no consolidadas en impuestos de periodo, esa es la pregunta, esa explicación me parece importante porque en las que es doble la aplicación de normas tributarias benéficas para el contribuyente de forma inmediata que es lo que es lo que pretende este proyecto de acuerdo pero si me parece importante que nosotros podamos entender cuáles son esas situaciones jurídicas no consolidadas en impuestos de periodo para tener esa claridad y esa tranquilidad, gracias Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal Natalia tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Hace un momento estaba mencionando y solicitándole a la doctora Luz Aurora que pudiésemos incluir dentro de los considerandos posterior a la explicación del concejal ponente, que él había pedido que se eliminaran estos considerandos el 19 y el 20, yo le solicito al ponente y a usted doctora Luz Aurora que los modifiquemos y hagamos todo un considerando haciendo la trazabilidad de lo que ha sucedido con el IGAC entonces en primera instancia poder mencionar la resolución No. 2500000582024 que es del 24 de junio del 2024 “por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural del municipio de Chía del departamento de Cundinamarca” posterior mencionar la resolución No. 250000134 del 2024 del 27 de diciembre del 2024 la famosa resolución, son dos, “por medio de la cual se aprueban las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario e integral PH por tipo de construcción o tipologías constructivas de los predios actualizados catastralmente correspondientes a la zona urbana y rural del municipio de Chía departamento de Cundinamarca”, posterior mencionar la resolución No. 250000137 del 2024 también del 27 de diciembre por medio del cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de la actualización catastral del municipio de Chía del departamento de Cundinamarca de la zona urbana y rural y se determina la vigencia de avalúos resultantes” posterior la resolución número 0074 del 2025 que es del 21 de enero del 2025 “por la cual se ordena la suspensión del sistema nacional catastral y los términos de los trámites y actuaciones catastrales relacionadas con predios ubicados en 101 municipios y/o áreas no municipalizadas así como el acceso a la información que verse sobre los predios ubicados en esos mismos y se confieren otras órdenes” posterior la resolución 0152 del 2025 del 7 de febrero del 2025 “por la cual se prorroga la suspensión del sistema nacional catastral y los términos de los trámites y actuaciones catastrales relacionadas con los predios ubicados en 53 municipios y/o áreas municipalizadas así como el acceso a la información que verse sobre predios ubicados en esos mismos y se profiere otras órdenes” son dos la resolución 200 del 2025 del 18 de





febrero “por la cual se prorroga la suspensión del sistema nacional catastral y los términos de los trámites y actualizaciones catastrales relacionadas con los predios ubicados en 46 y/o áreas no municipalizadas así como el acceso a la información que verse sobre predios ubicados en esos mismos y se profieren otras órdenes” y ya por último doctora Luz Aurora la resolución No. 0292 del 2025 del 4 de marzo que esta sería entiendo yo la última “por la cual se ordena suspensión del sistema nacional catastral y los términos de los trámites y actuaciones catastrales relacionadas con predios ubicados en 18 municipios y/o áreas no municipalizadas así como el acceso a la información que verse sobre predios ubicados en esos mismos y se profieren otras órdenes” claro por supuesto todas estas resoluciones emitidas por el gestor catastral, el IGC con la intención doctora Luz Aurora y por supuesto con la venia del ponente que quede un considerando aclarando porque nosotros concejo municipal hasta estas alturas digámoslo de esa manera estamos haciendo esta aprobación de los posibles descuentos dentro del estatuto de rentas porque vale la pena aclarar que pudimos haber hecho esto antes pero no se pudo porque no teníamos el conocimiento de la situación de la actualización catastral de parte del IGAC, gracias Presidente.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Concejal ponente tiene el uso de la palabra.

#### **HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE**

Gracias Presidente, es que en torno a lo que manifiesta la concejal Natalia me parece muy conveniente y a su vez lo que comentaba incluso el concejal Edgar Salgado en el sentido que hagamos un considerando para que la comunidad y las personas también entiendan de dónde viene esto y no simplemente coloquemos en unos enunciados de que se realizó actualización catastral y ya, sino que me parece muy conveniente que se pueda comprender que en efecto se aprobaron unos recursos, la contratación la hace la administración y ahí se puede hacer la trazabilidad que incluso y lo digo desde ya de acuerdo a esos considerandos que se están proponiendo por parte de los compañeros podría verse inmerso un parágrafo o algún artículo y esto lo dejo solamente a consideración de la administración para que también lo valoren y es que en torno a esa trazabilidad que nos comenta la concejal Natalia podríamos dejar una condición en la cual se pueda evidenciar que la administración municipal asume la responsabilidad de cumplir la vigencia de los avalúos resultantes de la actualización catastral de la zona rural y urbana del municipio de Chía del departamento de Cundinamarca a partir del 1° de enero del 2025 de conformidad con el artículo 8° de la ley 14 de 1983 el artículo 2.2.2.28 del Decreto 1170 del 2015 modificado por el Decreto 148 del 2020 y su vigencia fiscal, igualmente será el 1° de enero del 2025 en aplicación del artículo 4.2.9 de la resolución IGAC 1040 del 2023 modificado por el artículo 7° séptimo de la resolución IGAC 746 del 2024, lo digo porque al final la resolución del IGAC está diciendo que ya se cumplió luego entonces no veo la razón para no incorporarlo en la parte resolutive pero vuelvo y lo propongo este condicionamiento era para plantearse a la administración después de la explicación que en buena hora se ha solicitado incluso por parte de varios de los compañeros Concejales y en ese sentido me gustaría de manera respetuosa puedan recopilar todas las observaciones que han realizado todos los compañeros Concejales para que en torno a ello podamos incorporar o ajustar si se quiere, de manera más integral el proyecto de acuerdo que está en consideración a la plenaria. Presidente nuevamente reiterarle el concederle el uso de la palabra a la comunidad y esperar que la administración tome atenta nota de lo que han dicho los Concejales y de lo que la comunidad también va a plantear en torno a este proyecto de acuerdo, muchas gracias Presidente.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Página 33 | 43

Bueno dando seguimiento a lo solicitado por el concejal ponente si algún concejal desea intervenir después de la comunidad les daré el uso de la palabra para que las personas que están inscritas puedan hacer su participación llamo al señor Guillermo Canasto a quien lo saludamos y le pido el favor que se acerque al atril para hacer su respectiva intervención recordarles a los honorables Concejales, a la comunidad que cada intervención tendrá una duración de 5 minutos y pedirles el favor a las personas que vayan a intervenir que se pronuncien frente al proyecto de acuerdo, al objeto de este proyecto de acuerdo que como ustedes ya han escuchado tiene que ver con el descuento por pronto pago también algunos alivios frente a modificar el calendario tributario para cancelar algunos tributos de los que estén en mora, claro que sí señor, es que más que igualdad ayer iniciamos el debate, hubo participación de la comunidad no habían participado los Concejales, hoy ya correspondía según el orden de hacer la participación entonces debo manifestar que como Presidente debo dar un orden a lo que establece nuestro reglamento, ayer las personas que hoy van a intervenir también asistieron y pudieron intervenir antes que la misma administración, anoche dio respuesta la administración a las inquietudes de la comunidad, hoy como ustedes vieron el ponente dio un orden y consistía en dar la palabra a la administración para que diera respuesta a las sugerencias desde la ponencia, luego tendrían la intervención de los Concejales, quiero comentarles que como Presidente debo regular las intervenciones es un tiempo máximo de 5 minutos en caso de que necesiten más les daré el uso de la palabra pero quiero que también me entiendan que hay momentos en que vienen 60, 50 personas y de esa forma se nos vuelve insoportable el tema para las personas que están sentadas ahí esperando, les pido que me entiendan también, yo como Presidente de la corporación debo regular igual vamos a permitir sus intervenciones yo estoy contestando les pido que me dejen hacer mi trabajo.

Señor Canasto bienvenido tiene usted el uso de la palabra para hacer su respectiva intervención.

#### **SEÑOR GUILLERMO CANASTO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD**

Muy buenas noches para todos, muy buenas noches aquí para la mesa directiva del concejo, señoras, señoritas Concejales, el resto de Concejales, buenas noches a la doctora Luz Aurora Espinosa, Don óscar y las demás personas que acompañan y mis compañeros que estamos allá sentados.

Empiezo por pedirle el favor señor Presidente, ponente y señor Presidente del concejo a varias, a varios Concejales de la manera más amable y respetuosa, les he venido diciendo así el reglamento lo diga taxativamente, nosotros los que venimos a este escenario no somos barristas, nosotros venimos al llamado de ustedes que dicen "vengan acá al concejo, aquí les vamos a dar la palabra, vengan y expongan sus inquietudes, traigan sus argumentos hasta donde les dé su conocimiento" pero eso suena a veces feo de que barras, entonces muy amablemente y respetuosamente ustedes que veo que son mayoría abogados por favor estudiar esa posibilidad de ese cambio, veo que algunos Concejales sí se dirigen como en otra forma de las personas que están allá, eso sería para iniciar.

Por otro lado entonces yo tengo aquí unas inquietudes y hoy decidí venir al concejo debido a que veo que este es el escenario donde se encuentra la Administración y se encuentran ustedes los Concejales que entre todos debemos sacar adelante las leyes que se traen, los proyectos que formula la Administración y que ustedes los debaten, pero que se deben de debatir objetivamente y que las sugerencias, las exigencias quizá a veces "suene feo" pero lo que uno viene a expresar acá tenga incidencia, que no pase más que solo se cumplió el reglamento y vinieron a escuchar y nada más, aquí por ejemplo yo vengo a solicitarles más bien de la manera más amable y respetuosa que la Administración a través del señor Alcalde, del doctor Óscar, de la doctora Luz Aurora, uno se da cuenta es que no es capricho,



no es que uno quiera oponerse, no, yo se lo manifesté al señor Alcalde al aire en la emisora Luna Estéreo, nosotros, yo, hablo a título personal Guillermo Canasto no está opuesto a pagar los impuestos, los impuestos vienen por allá desde Roma, desde eso es bíblico, yo he visto que desde allá hay que pagar impuestos, lo que uno quiere es que se hagan bien las cosas, que le cobren acorde a la realidad, acorde a la norma, y por eso están ustedes, varios abogados y los no técnicos y los que conocen del tema, pero aquí uno lo que puede ver es que el IGAC empezó mal, y yo lo he venido sosteniendo, el IGAC por ser el ente el que lleva el tema de los impuestos a nivel nacional y ahora gestor catastral, es juez y parte, y no lo está haciendo bien, en mi percepción, y es lo que la gente expresa, lo que uno siente, le hice una petición muy respetuosa al Alcalde en el mes de agosto y le dije: Alcalde por favor yo sé que eso es de ley, ustedes nos dicen y ya tenemos el espejo de la actualización de Varela que fue nefasta con la comunidad especialmente con los nativos, no caigamos, y hoy en día les digo por favor a ustedes que van a votar este proyecto tengan mucho cuidado, al Alcalde le digo: "hombre" el IGAC, si usted claro, la ley le permite contratar al IGAC, pero el IGAC no lo hizo bien, entonces el IGAC, él nos dijo el 31 de diciembre o bueno en diciembre ya estaba listo el estudio, no se cumplió, ahora hemos escuchado por los diferentes medios de comunicación que hubo prórrogas, que hubo actos administrativos, ayer escuchaba a este señor que es un mago de la palabra el señor Valencia tengo entendido, un orador el hombre, algunas cosas las dijo en sus argumentos, pero un orador el hombre para confundir también, porque él a toda hora habla de que todo está dentro de la ley, y entonces nos salió ahora con esa jugadita de que no, que entonces la parte técnica sí se hizo, pero la tecnológica no, entonces ahorita hablábamos con algunas personas allá los que estamos sentados y hoy entonces eso es como le voy a poner un ejemplo y me disculpan que aquí hay dentro de ustedes Concejales hacemos diferentes actividades como si a mí me contratan para hacer una cometida de agua o instalarle agua a medias instalaciones de acá y entonces instalo la tubería, pero cuando llega la hora de las pruebas les digo: "no, no hay agua, qué pena o me faltó un registro" Entonces me parece que así no es, y vuelvo y le reitero a ustedes doctora Luz Aurora y don Óscar de la manera más respetuosa, si queremos pagar, si estamos en la comunidad. nosotros las personas nativas del Municipio de Chía, nuestros papás nos enseñaron a ser cumplidores con los servicios, con los impuestos, con lo que nos corresponde pagar, pero hombre a las carreras no.

Es que yo veo aquí que desde los mismos Concejales que están con el Alcalde, de la línea del Alcalde están dándose cuenta de que hay muchas falencias, hay muchos vacíos y ahora los otros Concejales también de la oposición o independientes, también les he estado poniendo cuidado que hay muchas jurisprudencias, que hay sentencias, y vemos el espejo de Zipaquirá, vemos el espejo de Soacha, entonces ¿por qué a las carreras? Estoy seguro que si hubieran entregado los recibos en enero o en febrero y no sé ustedes son los que saben con el IPC ya el Municipio tendría buen recaudo, buen flujo de caja.

Yo les pido el favor muy amablemente háganlo con la debida paciencia, nosotros también lo hablamos algunas veces con varios de ustedes y hasta alguna vez le sugerimos al Alcalde, hombre tan pronto reciban o se vaya dando el proceso de actualización hagan unas pruebas piloto, ¿cómo quedó el estudio? Dénselo a conocer a la comunidad, hagan unas pruebas pilotos, así como el Municipio ahora el Municipio lo tienen dividido en sector que occidental, oriental y la zona entre ríos, zona norte y zona sur, hagan también unas pruebas llamen 10,15 personas de cada zona, venga cómo quedó, antes de cobrarle, pero no esperemos, ya tenemos el espejo de lo que pasó con la Administración Varela y otra vez vamos a caer en lo mismo, y esta vez pagando NUEVE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.600.000.000) no me parece, eso por un lado.

Por el otro lado, qué les digo, por favor al señor aquí Ponente y al señor Presidente, que desde ya se cree una Comisión Accidental del Concejo para el tema de la atención, ósea de todo lo que se viene dando con la actualización catastral, que no sea un solo punto en la Alcaldía de atención para todas las reclamaciones, porque esto se va a venir es una "hecatombe", como lo decía alguien por ahí porque ósea

ya lo vemos, ya lo vimos, ya Soacha y Zipaquirá y otros municipios, que se cree esa Comisión y además de eso me parece bien algún Concejal dijo; ¿dónde está la gente del IGAC? ¿Dónde están los NUEVE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.600.000.000) ¿cómo es que no vienen a poner la cara?

También estaba averiguando con personas que conocen del tema actualización y dicen ellos que es que la ley también es como muy vaga, como muy genérica, por decir así, porque esta vez no fueron casa a casa, esta vez fueron lo que uno tiene entendido fue que fue con una avioneta y que fue con unos drones, uno veía unos funcionarios de chaleco azul, usted les preguntaba algo muy puntual de algún predio, dando como respuesta esta zona no me toca a mí, esta zona no me toca a mí vaya a la oficina, por eso les dije yo vi la importancia y se lo dije al Alcalde la oficina, yo le dije hasta en Tiquiza, que aquí está, como dijo tierra de Concejales, cuna de Concejales dijo el profesor Salomón Quecan, se necesitaba una oficina, para eso se hizo ese polideportivo, entonces tampoco fue asequible dicen por ahí cuando le toca al pueblo se le ponen todas las talanqueras en el camino, entonces es para que se cree la Comisión, se cite la gente del IGAC y personas del IGAC que tengan incidencia, no que vengan y eso no me toca a mí o vamos a mirar creo que fue Víctor no sé quién dijo que una reclamación, yo lo hice por allá en el 2006 un derecho de petición con el IGAC y me “mamaron gallo” 2 años para darme en respuesta, diciéndolo así entonces para que por favor se tenga en cuenta eso.

Por otro lado, les iba a decir yo, los funcionarios del IGAC y de la Secretaría de Hacienda, por favor nuevamente don Óscar ¿dónde está la gente del IGAC? Deberían antes que aquí los Concejales aprueben o le modifiquen el proyecto, el estatuto de rentas, el estatuto tributario, vengan y aquí expongan, aparte de que aquí salgan a los cuatro (4) sectores y digan: mire este fue el estudio, vamos a hacer las pruebas piloto, pero no así, vinieron, cobraron y volaron, así no por favor, esa es la sugerencia que yo les traigo y también don Óscar yo no tengo nada en contra de los contratistas de la Alcaldía, para nada, pero, yo no sé, yo veo que vienen que asesores, que consultores, que auditores, ósea ¿cuánto va a valer esa actualización o eso está incluido dentro de los NUEVE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.600.000.000)? Esa sería también una pregunta.

Y la otra sugerencia que les traigo por favor, es que ayer como les digo escuchaba al señor Valencia diciendo a toda hora y no tengo nada en contra de las personas que están en mora en sus impuestos porque en esta vida es llena de intervalos y todo lo hemos vivido, hemos tenido altibajos, momentos en que tendremos una calidad de vida mejor, otra regular, claro, si las personas están en mora en su pago alguna circunstancia, pero yo lo veía que el hombre estaba como inclinado a que las personas que deben impuestos de varios años les daban ese beneficio del 50, que, del 60, que, del 70, entonces nosotros decíamos bueno ¿y para la gente que paga puntual qué? Hoy les pido por favor señores Concejales, señores de la Administración, vuelvo y lo digo muy amable y muy respetuosamente debatir, hablar, concertar y vuelvo y lo digo ponerle voluntad de la siguiente sugerencia que a las personas que pagan puntualmente si van a dar los plazos de 3 meses para el 15, 4 meses y sucesivamente para el 10, para el 5, que se haga esta vez también algo a favor de los que cumplen, ¿cuál sería que se haga el descuento del 20%? Porque siempre es para lado de los que deben, y las personas que de pronto dejan en una semana, en un mes, comprar una libre carne, alguna cosa, no, yo como la cultura que traemos vamos a pagar el impuesto primero y entonces para los que pagan cumplidos ¿no hay nada? Por favor, no puede ser la respuesta hoy, analícenla, llévenla al señor Alcalde, analícenla y ojalá se lleve a un feliz término que estas peticiones y sugerencias que venimos a hacer acá tengan incidencia, que no seamos más uno más del montón.

Y ya por último señor Fuentes le quito otros dos minuticos muy amable, porque yo digo lo otro que les quería comentar es uno paga sus impuestos claro con voluntad, uno hace un esfuerzo y los paga y no está opuesto a que no los paga, sí los paga, pero este es un tema muy delicado, y no solo yo, los ve mucha comunidad, es que la gente dice: no pero cómo es que esto a las carreras, cómo es que en abril y ya



llegó y que entonces vamos a implementarlo y que en 8 días y que en 15 días, les pido por favor pónganse la mano en el corazón, muy amables y digan si hay que decir no e implementarlo, si cóbrenos este año, y si la ley lo permite con el IPC cóbrenlo si es así, pero ya la actualización catastral ya con los nuevos la base catastral y el avalúo a partir del otro año, con las pruebas piloto en los diferentes sectores, en los diferentes estratos, con la zona de los campesinos, la zona urbana, la zona de expansión urbana, la zona oriental, que uno esté acorde y los pueda pagar con voluntad para que se vean las obras reflejadas en toda la comunidad del Municipio.

Eso era todo, muchas gracias.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Continuamos, muchas gracias a don Guillermo Canasto por su intervención y por sus apreciaciones y consejos para poder afrontar algo que se viene para toda la comunidad de Chía, para la Corporación y para la Administración.

Continuamos con el señor Belisario Camacho.

#### **SEÑOR BELISARIO CAMACHO, COMUNIDAD**

Buenas tardes a la Mesa Directiva del Concejo, Honorables Concejales, Concejalas, compañeros de la comunidad, funcionarios de la Administración.

Mi inquietud es un poquito delicada en el sentido que posiblemente no se ha analizado el problema social que tiene el Municipio, si analizamos muy bien que se está estudiando la forma de cobrar los impuestos, eso es viable porque hay que pagarlos, pero lo más delicado es que nosotros estamos los dueños de los predios paralizados totalmente y paralizados porque no podemos ni vender, ni hacer una construcción, ni hacer absolutamente nada con nuestros predios de acuerdo al Decreto 369, de manera queridos Concejales con todo mi respeto les quiero solicitar que tengamos en cuenta que ese es un perjuicio para la comunidad y va a ser un perjuicio también para la Administración que piensa hacer sus cobros del impuesto predial ¿por qué va a ser tan delicado? Porque la gente no ha entendido que nosotros estamos muy preocupados con la gravedad del problema, ejemplo, el caso de los que vivimos en el sector occidental, si esa vía bien es cierto que la va a hacer el departamento, entonces nosotros tenemos que venderle al precio que ellos quieran, pero la Administración nos va a cobrar el impuesto a lo que también se tenga en cuenta de que se está estudiando en este momento, de manera que les quiero dejar la inquietud Honorables Concejales con todo respeto que miremos a ver cómo echamos primero que todo el Decreto 369 abajo ¿por qué? Porque eso les va a repercutir para toda la Administración y para todo el Municipio el cobro de esos impuestos.

Muchas gracias a ustedes.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted don Belisario por la participación, continuamos con la señora Nancy Marcela Cruz.

#### **SEÑORA NANCY MARCELA CRUZ, COMUNIDAD**

Buenas noches para todos.

Bueno esto este artículo lo encontré está fechado 5 de mayo del 2023, Tunja, Alcaldes y comunidades de los municipios de Tasco, Corrales Busbanza, Paz de Río, Socha, Socotá, Sativasur y Beteitiva han denunciado irregularidades presentadas en el catastro multipropósito donde se afirma posibles equivocaciones una vez se realizó el avalúo, situación que ha generado el aumento hasta en un 2000% en las tarifas del impuesto predial, el Alcalde en ese momento de Socotá indicó que llegaron unas tarifas del predial impagables, un campesino que pagaba VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$20,000) pasó a pagar DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000), CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000) y hasta VEINTE MILLONES DE PESOS M,/CTE (\$20.000.000) realmente los profesionales que en este caso son del IGAC de este proceso no llegaron a las casas, les pregunto yo a ustedes ¿alguno de ustedes a sus casas llegó el Agustín Codazzi? Ah bueno, bien, adelantaron protesta realizando bloqueos intermitentes en la vía nacional que comunica a los municipios afectados, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi afirmó que desde hace 30 años que no se ha realizado el avalúo catastral en los municipios, sin embargo, ante las reiteradas denuncias se adelantaron acciones encaminadas al levantamiento y validación de los lineamientos técnicos, aquí cerca tenemos a Gachancipá está a media hora de Chía, también fue el IGAC el que hizo la actualización del avalúo catastral, donde yo creo que podemos preguntar o ir hasta allá a ver cómo les fue, entonces aquí la propuesta es que yo creo que no deberíamos estar discutiendo si va o no va este año, yo creo que es hacer una buena actualización del avalúo catastral, es lo que nos tenemos que enfocar estoy de acuerdo con Guillermo Canasto, yo no sé cuál es el afán, aquí en octubre 5 de octubre del 2024 ¿no aprobaron unos empréstitos? No sé cuál es el afán ¿qué sacamos corriendo? No, hagámoslo bien, lo que está proponiendo Guillermo no me parece loco, ósea antes de cobrar unos impuestos prediales, que, en enero, perfectamente nosotros ya estamos acostumbrados, los que somos buena paga, en enero lo pagamos sin ningún problema, pero por qué vamos a hacer las cosas al revés, primero cobrar y ahí sí empezar a mirar caso a caso ¿no? Porque tenemos nueve (9) meses, no hay ningún problema, tienen tiempo para mirar qué cambios van a hacer con los estatutos tributarios, pero hagamos bien ese avalúo, no hagamos, mire la cantidad de municipios si no estoy mal 230 municipios hasta diciembre del 2024 han sido pésimos esas actualizaciones, entonces dejo en consideración a ustedes señores Concejales que nos representan a nosotros a la comunidad de verdad que hagamos realmente la diferencia.

Muchas gracias.

#### **HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted señora Nancy Marcela Cruz por su intervención, invitamos a la señora Teresa Canasto para que haga su intervención.

#### **SEÑORA TERESA CANASTO, COMUNIDAD**

Buenas noches a todos, ya se está haciendo aquí como dijimos anoche con algunos compañeros que después nos encontramos ellos no pueden venir por cuestión de laboral pero nos va a tocar empezar a turnarnos mientras nosotros creemos que si no venimos allá así sea una o dos personas donde ustedes también se sientan que no solamente quedan ustedes aquí a tomar decisiones pero interesante venir a ver y venir a ver estos debates que se hacen aquí en el Concejo y saber de primera mano lo que está sucediendo.

Dos cosas, una importantísima es esto se sale de lo que están debatiendo ustedes, pero día a día yo los veo a ustedes como en dos bandos yo sé que no me debo meter, pero como ciudadana, sí, entonces yo no sé, yo le preguntaba de pronto a la Concejal y le decía si hay diferencias entre ustedes como Concejo Municipal no debería existir, porque es que ustedes nos representan a nosotros y si de lleno ustedes están unos aquí y otros allá, es lo que se ve, y qué es lo que se deja en el

aire, yo le decía a ella de pronto no pueden ustedes digo: “la ropa sucia se lava en casa” mediar ese tipo de cosas y veo a veces que y con el respeto que merecen ustedes yo veo el Concejo a veces muy inclinado, muy machista, ósea como que nosotros, como mujeres no somos el sexo débil, ósea nosotros también sabemos, nosotros también tenemos inteligencia, en este momento sé que no es el momento, pero creo que es importante que ustedes se pongan de acuerdo y que nosotros lo veamos como una fuerza grande en representación de comunidades, esas cosas pienso que no se deben hacer ver que están divididos, pues hay oposición obviamente pero de igual manera debe ser algo que se debe tratar de pronto no sé atrás, para no hacerlo sentir a uno que va a pasar con esto.

Y por el otro lado hoy no vengo como Teresa Canasto Narváez, hoy vengo como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Chilacos, ayer después de que se intervino, pues la verdad yo no venía sino para escuchar y mirar lo que estaba sucediendo, hoy me di la tarea a ir a preguntarle a mi gente, a la que yo represento ¿cierto? ¿qué cosas tenían? ¿Qué cómo se sentían en este momento y qué pensaban de lo que estaba sucediendo?, Hay mucha gente que sí de verdad tiene ese susto de pensar ese impacto tan grande que va a generar este avalúo catastral, y ellos manifestaban y decían ósea nosotros sin conocimiento y todas las leyes porque como hablábamos con otra persona decía a nosotros nos tienen que colocar frijolitos o hacernos didáctico con un tablero, donde se dice que va a ser así según la ley tal, si, para un abogado como dice un Concejal por aquí le queda difícil entender, nosotros estamos abocados, nosotros como ciudadanos, como pueblo que estamos ahí, nosotros no tenemos la culpa que el IGAC que es el ente, mejor dicho el que se la sabe todas para estas actualizaciones, se haya demorado tanto y quiénes vamos a sufrir las consecuencias, la comunidad, entonces, ahoritica venimos a correr, porque yo no sé cómo ha subsistido el municipio si se sabe que vive de impuestos ¿cierto? entonces uno se pone a ver y dice: ahoritica venga organicémonos y entonces como va a llegar harta plata miremos a ver qué sea y nos van a dar un mes a dos meses, la propuesta que más o menos yo estuve haciendo evaluación hoy con mi comunidad y era mantengan los plazos que siempre han tenido 3 meses, 2 meses, ósea hasta junio son como 6 meses más o menos que nos daban con los descuentos pertinentes.

¿Quién tuvo la culpa? Nosotros no, entonces ¿por qué nos van a ahogar a que tiene que ser a 1 mes, a 2 meses y a los 3 meses ya, y el siguiente año ya viene nuevamente o nos van a ahogar y eso a qué va a conllevar a que no paguemos, a que no paguemos, porque es muy difícil y aunque ustedes no lo crean acabamos de pagar, pues no quiero yo siempre le molesté al anterior que decía que la pandemia, pero realmente todavía hay estragos de la pandemia y hay mucha gente que de pronto está atrás de una casa muy bonita y que de pronto tiene su carro en el garaje pero que no puede comer ladrillos y yo les digo Chía el Municipio de primer grado, pero a veces es mentira, porque hay mucha gente en este momento que está sufriendo hambre y lo veo porque uno va a las comunidades y no todo lo que brilla es oro, entonces pienso y parto de aquí a pedirles a ustedes que nos ayuden en esos plazos.

Y dos, por qué tiene que ser siempre, ósea yo no sé, y desde aquí un saludo al señor Donoso mañana nos vamos a ver porque tenemos una problemática grande allá, pero es que porque tiene que ser todo de “ya para ya”, ósea eso no todo lo que es de rapidez nunca va a terminar bien y hoy como les digo mucha comunidad está muy preocupada, pero preocupada ustedes tienen la batuta, ustedes nos pueden colaborar y nos pueden ayudar en que en esos plazos, y que empiece a correr eso tiene que ser, ayer me dijeron que yo no quería que hubiesen impuestos, impuestos deben haber, tienen que haber, porque si no ¿cómo pagamos a toda esta gente que está aquí? De eso ustedes viven ¿cierto? y vivimos, todos, entonces de una o de otra forma tenemos que hacer ese tributo y Dios dice: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” Entonces yo no es que no quiera que paguen impuestos porque imagínese ni más faltaba que no pagáramos, y entonces todo a “honoris” no se puede, lo único que les digo es que traten y allá a lo que le digo al señor Alcalde que por favor se ponga en los zapatos, cuando uno se pone en los zapatos



de las personas se va a dar cuenta que no todos tenemos el poder adquisitivo, que se puede dar, yo les pido a ustedes que lo debatan, que lo miren muy bien y que de verdad en serio así como dice mi compañero allá de Tiquiza que miren esos tiempos y la gente que paga con pronto pago, que también tenga algo de incentivo es lo menos que podemos pedir y yo sigo insistiendo que ustedes nos pueden ayudar y que vamos a tener una buena representación ahí, ustedes van a dar el debate y que cuando digan sí es porque le conviene al pueblo más que a nadie más.

Muchas gracias.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted señora Teresa por su intervención, Concejal Ponente tiene el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE**

Gracias Presidente, solamente también quería comentar, es que este Proyecto de Acuerdo que pena ser reiterativo, pero es para plantear lo siguiente y es que primero es para modificar y adicionar el Acuerdo 107 del 2016 que trata específicamente de los plazos para el pago del impuesto predial unificado y para el acceso al beneficio de pronto pago es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? Porque ya los plazos que de pronto sugieren las personas que han participado, ya fenecieron, es decir, ya se cumplió, entonces digamos que los plazos ya se cumplieron.

Lo segundo es para la determinación de la tasa de interés moratorio, es importante decirlo de esta manera, que es bien complejo el Proyecto de Acuerdo en el siguiente Sentido, los plazos sí o sí la Administración está planteando ampliarlos porque ya los del Acuerdo 107 no se pueden cumplir para la vigencia del 2025 ¿listo? Eso es indispensable lo que tengamos en cuenta, ahora por qué yo creo y eso creo que es al unísono de los Concejales la insistencia en la explicación de la actualización catastral, porque bueno hagamos una hipótesis acá muy rápida, de pronto apresurada, pero rápida y es que el Proyecto de Acuerdo sale negativo, luego entonces pues los plazos para el pronto pago no existen y las personas tienen que pagar full, eso es indispensable tenerlo en cuenta, ahora bien, pensemos en que sale positivo, por eso preguntamos a la Administración de manera incisiva si va a cobrar con la tarifa del 2025 ¿Por qué? Salen los plazos, se amplían los plazos, pero ¿se van a liquidar con lo que ha entregado la actualización el IGAC para el 2025?,

Entonces digamos qué bueno que le hagan un seguimiento, pero es importante plantear en la discusión en el sentido de que es bien complejo lo que lo que se está analizando y bueno bienvenidas todas las observaciones, incluso yo creo que al unísono los Concejales todos han realizado unas observaciones importantes que nos pueden ayudar a entender y como bien lo dice la comunidad ojalá que desde la Administración también se plantee de pronto una explicación seguramente un poco más dinámica para la comunidad y puedan aprovechar los diferentes medios digitales que ellos tienen, toda vez que tienen mayor alcance y que bueno que se explique ojalá este articulado frente a lo que específicamente requiere este Proyecto de Acuerdo, no es de pronto y lo digo de manera respetuosa decir ya el Concejo tiene el Proyecto de Acuerdo y mire a ver qué hace, no, de pronto explicarle a la gente, mire hay unas obligaciones del ejecutivo, hay unas obligaciones de nosotros como Corporación político-administrativa, tenemos que armonizarnos, verificar si se vota negativo cuáles son las consecuencias, si se vota positivo cuáles pueden ser las consecuencias, y en ese sentido yo creo que estamos todos en saber cuál es lo que más le conviene al Municipio.

En ese sentido vamos Presidente, yo sí considero que como bien se le solicitó a la Administración Municipal hayan tomado todas las observaciones busquen si se





quiere la argumentación para poderle dar respuesta a la comunidad de lo que se está manifestando aquí por parte de los Concejales y por parte de ellos mismos por iniciativa propia que agradecerles que han venido a participar, que continuemos participando el mismo, si me permito elevar a proposición el aplazamiento de este Proyecto de Acuerdo para que también la Administración pueda hacer un ejercicio o pueda realizar un estudio riguroso y le pueda dar de pronto unas nociones más concretas, más claras, a todos nosotros los Concejales y por supuesto a la comunidad del Municipio.

**HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Existiendo, Concejal Natalia.

**HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA**

Gracias Presidente antes de votar la proposición de aplazamiento, solo de acuerdo a la intervención que hizo la presidenta Teresa Canasto, quiero dejar un tema claro y lo hago porque precisamente me parece que no lo tienen tan presente, los plazos que se proponen acá teniendo en cuenta que este Proyecto de Acuerdo quede aprobado en abril, digámoslo, sería para junio el 15% de descuento, para julio el 10%, para agosto el 5%, para septiembre no tendría intereses de mora y a partir del 10 de octubre ya se empezarían a generar los intereses, ¿qué es lo que propuse hace un momento? Que para el primer término que del 15% de descuento sea para julio, que para el segundo término que sería para el 10% sea para agosto, para el tercero que es el 5% sea para septiembre, para el mes de octubre que no haya intereses de mora y a partir del 10 de noviembre que se empiecen a cobrar los intereses de mora, y a mí me parece supremamente interesante por supuesto doctor Óscar teniendo en cuenta esto si la viabilidad financiera, el impacto fiscal es posible, pero tener en cuenta la propuesta que hizo Guillermo Canasto el 20%, es decir, que ya no sea el 15 sino el 20, que ya no sea el 10 sino el 15, que ya no sea el 5 sino el 10, y ya posteriormente a partir de octubre o de septiembre según lo que ustedes aprueben no hayan intereses, quería aclarar eso.

Gracias Presidente por darme el uso de la palabra.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

A usted Honorable Concejal, existiendo una proposición por favor señorita secretaria tomamos votación por aprobación o negación.

**SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO        | POSITIVO |
| JOHN EDWIN FUENTES CORREA         | POSITIVO |
| LUIS FELIPE GALVIS RAMOS          | POSITIVO |
| LAURA GISELLE GARCÍA MELO         | POSITIVO |
| NATALIA GIL LOAIZA                | POSITIVO |
| IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA       | POSITIVO |
| ÁNGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ | POSITIVO |
| JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO      | POSITIVO |
| CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO    | POSITIVO |
| JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN     | POSITIVO |



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO     | POSITIVO |
| EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA    | POSITIVO |
| VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO     | POSITIVO |
| JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA | POSITIVO |
| WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO        | POSITIVO |

Le informo señor Presidente que hay 15 votos positivos por la proposición de aplazamiento de la sesión.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Queda aprobada la proposición en el sentido de aplazar el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025, por favor declaramos la sesión formal.

**SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)**

Se declara la sesión formal señor Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Siguiente punto en el orden del día.

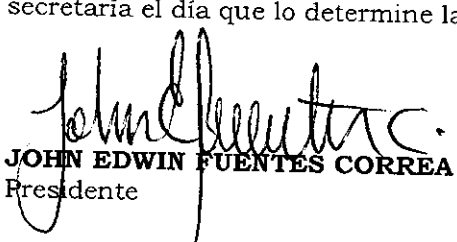
**SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)**

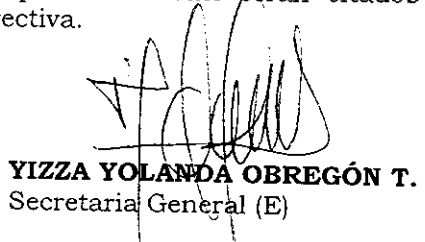
El orden del día ha sido agotado señor Presidente.

**HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE**

Siendo las 8:14 minutos de la noche del día 8 de abril de 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy y cito para mañana a partir de las 4:30 de la tarde.

Informarle a la Administración que para el próximo debate serán citados por secretaría el día que lo determine la Mesa Directiva.

  
**JOHN EDWIN FUENTES CORREA**  
Presidente

  
**YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.**  
Secretaria General (E)

Elaboró: Esiendy Gualteros, Oscar Eduardo Vanegas, Francis Flórez y Vidiana Paniagua, secretarios; Luisa Lancheros, Diana Romero, contratistas.

Revisó: Esiendy Gualteros, Oscar Eduardo Vanegas, Francis Flórez y Vidiana Paniagua, secretarios; Luisa Lancheros, Diana Romero, contratistas; Yizza Obregón, secretaria general (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.



